УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
имущественным вопросам
Макрорегиона Южный

_____В.Д. Ратобыльский
«____» _____ 20___ г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА

поставку горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд обособленных структурных подразделений УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"

(Участниками закупки являются любые лица, в том числе, субъекты малого и среднего предпринимательства)

г. Ростов-на-Дону, 2019

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА

поставку горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд обособленных структурных подразделений

УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"

(Участниками закупки являются любые лица,
в том числе, субъекты малого и среднего предпринимательства)

Подразделение	Фамилия И.О., должность	Подпись	Дата
Отдел транспортного обеспечения МР Южный	Александров С.С., главный специалист отдела транспортного обеспечения		
	Носов А.А., руководитель отдела транспортного обеспечения		
Отдел по закупочной деятельности МР Южный	Ратникова М.С., главный специалист отдела по закупочной деятельности		
	Моргунова Ю.В., руководитель отдела по закупочной деятельности		
Департамент безопасности МР Южный	Купин Ю.Д., руководитель отдела экономической и информационной безопасности		
	Костюк Б.В., руководитель департамента безопасности		

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В случае возникновения противоречий между положениями части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» от 11.06.2019г. №283-п (далее – Положение о закупке), размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru, далее - ЕИС), применяются положения, установленные Положением о закупке.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223-ФЗ), Положением о закупке.

1.2. Заказчик, оператор электронной площадки (далее – ЭП).

1.2.1. Заказчик, указанный в пункте «Наименование заказчика, контактная информация» Части II «Информационная карта» (далее – Информационная карта) настоящей документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион), предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации и требованиями Положения о закупке.

1.2.2. Оператор ЭП, указанный в пункте «Оператор электронной площадки, место проведения аукциона» Информационной карты, обеспечивает проведение аукциона на своей ЭП, с размещением предусмотренной законом информации в ЕИС в порядке, установленном ФЗ № 223-ФЗ.

1.3. Информационное обеспечение аукциона.

1.3.1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в ЕИС[1] не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не менее 7 (семь) из которых рабочие.

При проведении аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, извещение о проведении такого аукциона размещается Заказчиком в ЕИС:

– при начальной (максимальной) цене договора до 30 (тридцати) миллионов рублей (включительно) не менее чем за 7 (семь) дней до даты

---

[1] В соответствии с п. 1 ч. 15 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ сведения о закупке (в т.ч. извещение, документация, протоколы) с начальной (максимальной) ценой договора, не превышающей 500 тыс. руб., размещаются только на ЭП.

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

– при начальной (максимальной) цене договора свыше 30 (тридцать) миллионов рублей (включительно) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.3.2. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в пункте «Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе» Информационной карты.

1.4. **Требования к участникам закупки.**

1.4.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с Положением о закупке.

1.4.2. Участники закупок имеют право участвовать в закупках как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией.

1.4.3. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских юридических лиц);

2) быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);

3) быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

6) не являться организацией, у которой имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если она обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

7) обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или оказание услуг, в объеме выполняемых работ, услуг (если данное требование установлено в пп. 3.1 Информационной карты);

8) сведений об участнике закупки должны отсутствовать в реестрах недобросовестных лиц, в том числе:

- предусмотренном ст. 5 ФЗ № 223-ФЗ,
- предусмотренном ст. 104 ФЗ № 44-ФЗ;

1.4.4. К участнику закупки могут быть установлены следующие дополнительные требования:

1) обладание участником закупки правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (если данное требование установлено в пп. 3.1 Информационной карты);

2) уровень обеспеченности финансовыми ресурсами у участника закупки должен быть не ниже 40 единиц, согласно Методике расчета финансовой обеспеченности участника (Раздел 5 Главы 2 «Типовая методика рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии)» Приложения № 2 к Положению о закупке). В случае недостаточности требуемого уровня обеспеченности финансовыми ресурсами (в интервале от 30 включительно до 40 единиц) участник закупки предоставляет увеличенное обеспечение исполнения договора на условиях и в порядке, указанных в извещении и/или документации о закупке, в соответствии с Методикой расчета финансовой обеспеченности участника, в случае принятия решения о заключении с ним договора (если данное требование установлено в пп. 3.1 Информационной карты).

3) наличие у участника закупки опыта исполнения не менее 2 (двух) договоров на выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг, установленных заказчиком в документации о закупке, стоимость исполненных обязательств по каждому из которых составляет не менее чем 20 (двадцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, или опыт исполнения не менее 1 (одного) договора на выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг, стоимость исполненных обязательств по которому

составляет не менее чем 50 (пятьдесят) процентов начальной (максимальной) цены договора (если осуществляется закупка работ, услуг и данное требование установлено в пп. 3.1 Информационной карты).

1.5. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в аукционе, заключением договора. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.6. Заказчик не вправе устанавливать какие-либо преимущества для отдельных участников закупки, за исключением предусмотренных Положением о закупке.

1.7. **Отмена закупки и отмена определения поставщика (исполнителя, подрядчика).**

1.7.1. Отмена закупки допускается в следующих случаях:

а) изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

б) изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений генеральным директором Предприятия, заместителем генерального директора в рамках его компетенций или руководителем макрорегиона, филиала, его заместителем в рамках его компетенций;

в) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;

г) необходимость исполнения предписаний антимонопольного органа и/или иного уполномоченного контролирующего органа;

д) изменение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность проведения закупки.

1.7.2. Заказчик в случаях, указанных в пп. 1.7.1 Части I настоящей документации, отменяет проведение закупки в срок, указанный в извещении, который должен быть не позднее наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.7.3. В случае принятия решения об отмене проведения закупки извещение об отмене закупки подписывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на сайте ЭП в день принятия такого решения. К извещению об отмене проведения закупки при размещении прикладывается обоснование отмены закупки.

1.7.4. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и до момента заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.7.5. В течение 1 (одного) часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от проведения аукциона, оператор ЭП направляет уведомление о таком извещении всем участникам

закупки, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.7.6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения в ЕИС извещения об отказе от проведения аукциона прекращается блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в аукционах (далее – блокирование операций по счету участника закупки) в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

1.8. Заказчик или Комиссия обязаны отстранить участника закупки от участия в закупке на любом этапе ее проведения в случае:

– установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки;

– установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке в соответствии пп. 1.4.3, пп. 1.4.4 Части I настоящей документации.

1.8.1. Решение об отстранении участника закупки оформляется протоколом, который подписывается не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня отстранения участника закупки от участия в закупке. В указанный протокол включаются сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое отстраняется от участия в закупке, сведения о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее следующего рабочего дня после его подписания.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. **Порядок предоставления документации об аукционе.**

2.1.1. Одновременно с размещением извещения о проведении аукциона Заказчик обеспечивает размещение в ЕИС документации об аукционе.

2.1.2. Документация об аукционе доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

2.2. **Разъяснение положений документации об аукционе.**

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, оператора ЭП с участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в процедуре закупки и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

2.2.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации через ЭП не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор ЭП направляет запрос Заказчику.

2.2.3. При поступлении запроса на разъяснение положений документации позже срока, указанного в пп. 2.2.2 Части I настоящей документации, Заказчик вправе не отвечать на такой запрос.

2.2.4. При поступлении запроса на разъяснение положений

документации в срок, указанный в пп. 2.2.2 Части I настоящей документации, соответствующий ответ размещается в ЕИС и на ЭП с указанием предмета запроса, без ссылки на участника аукциона, от которого поступил запрос – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.

2.2.5. Разъяснение положений документации не должно изменять ее сути.

2.2.6. Участник аукциона вправе ссылаться только на информацию, полученную от Заказчика в порядке, предусмотренном документацией.

2.3. **Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию.**

2.3.1. Заказчик, при необходимости, принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и/или документацию не позднее даты окончания срока подачи заявок. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и/или документацию, но не позднее срока окончания подачи заявок, такие изменения размещаются в ЕИС и на ЭП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается, так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в ЕИС и ЭП до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее 8 дней, из которых 4 рабочие.

При проведении аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается, так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в ЕИС и ЭП до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе:

– при начальной (максимальной) цене договора до 30 миллионов рублей (включительно) такой срок составлял не менее 4 дней, из которых 3 рабочие;

– при начальной (максимальной) цене договора свыше 30 миллионов рублей такой срок составлял не менее 8 дней, из которых 5 рабочие.

2.3.3. Участники закупки, самостоятельно отслеживают возможные изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, документацию и размещенные в ЕИС.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона, документацию, размещенными надлежащим образом.

2.4. **Признание аукциона несостоявшимся.**

2.4.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:

– подана только одна заявка на участие в аукционе (с учетом отозванных заявок);

– не подано ни одной заявки (с учетом отозванных заявок);

– в течении 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора;

– по результатам рассмотрения первых заявок принято решение об отказе в допуске к аукциону всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке;
– по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника закупки;
– ни с одним из участников не был заключен договор при уклонении от заключения договора победителя закупки/участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер.

2.4.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пп. 2.4.1 Части I настоящей документации, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

2.5. Проект договора и все условия проекта договора являются обязательными.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. **Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.**

3.1.1. Для участия в аукционе участник должен подать заявку на участие в аукционе, состоящую из двух частей, предоставляемых одновременно с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭП, поданных в электронной форме, с приложением комплекта электронных документов, содержание и оформление которых соответствует требованиям документации, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, а также ценового предложения). Заявка является предложением участника о заключении договора (офертой) и у участника аукциона возникает обязанность заключить договор на условиях документации и его предложения. Участник аукциона, подавая заявку на участие в аукционе, тем самым подтверждает наличие в его заявке исключительно общедоступной информации и понимает, что в целях рассмотрения заявки сведения из заявки могут быть переданы членам закупочной комиссии, экспертам и иным лицам. С помощью программных и технических средств ЭП обеспечивается отсутствие возможности подать заявку на ЭП после установленного окончания срока подачи заявок. Если участник аукциона представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается.

3.1.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями настоящей документации (информацию, указанную в пп. 3.4.1 «Первая часть заявки» Информационной карты). При этом не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике аукциона и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в настоящей документации.

3.1.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения о данном участнике аукциона, информацию о его соответствии требованиям, установленным заказчиком в пп. 3.1 Информационной карты

(документы и сведения, указанные в пп. 3.4.2 «Вторая часть заявки» Информационной карты).

3.1.4. В случае содержания в первой части заявки сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника данная заявка подлежит отклонению.

3.1.5. В отношении каждого лота участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

3.1.6. Документы и сведения, размещаемые на ЭП, подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника закупки (для резидентов Российской Федерации).

3.2. **Требования к предложениям о цене договора (цене лота).**

3.2.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги (далее – продукция), являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в пункте «Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)» Информационной карты.

3.2.2. Цена договора (цена лота) должна быть сформирована в соответствии с пп. 2.5 «Порядок формирования цены договора (цены лота) и обоснование расчета» Информационной карты.

3.2.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

3.2.4. Цена договора (цена лота) должна быть выражена в валюте, предусмотренной в пункте «Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» Информационной карты аукциона.

3.3. **Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.**

3.3.1. При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

3.3.2. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации, а также иные сведения и документы, предусмотренные документацией, оформленные в соответствии с требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть предоставлены участником аукциона через ЭП в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником аукциона на ЭП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом размещать на ЭП документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в документации. Допускается размещение на

ЭП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

3.3.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

3.3.4. Заявка на участие в аукционе, документы, входящие в состав документации, должны быть составлены на русском языке.

3.3.5. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык.

3.3.6. На входящих в заявку на участие в закупке документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.3.7. Документы и сведения, размещаемые на ЭП, подписываются электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки (для резидентов Российской Федерации) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.8. Условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭП электронных документах.

3.3.9. Описание участником аукциона поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с Частью VI настоящей документации.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1.**Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.**

4.1.1. Лица, получившие аккредитацию на ЭП, вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с даты и времени начала подачи заявок, указанной в Информационной карте, до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанных в Информационной карте.

4.1.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные пп. 3.1 Части I настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор ЭП обязан присвоить ей уникальный в рамках данного аукциона идентификационный номер и подтвердить в форме электронного

документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей номера участника.

4.2. **Отзыв заявок на участие в аукционе и внесение изменений в заявку.**

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона. Отзыв заявки либо изменение поданной заявки участником закупки после окончания, установленного извещением о проведении аукциона срока подачи заявок, не допускается, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном документацией.

4.2.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки прекращается блокирование операций по счету участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе (за исключением закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

4.3. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе прием заявок прекращается. При попытке подать заявку после указанного срока заявка автоматически отклоняется ЭП с указанием соответствующего комментария.

4.4. Открытие доступа заказчику к первым частям заявок на участие в аукционе и содержащимся в них документам и сведениям производится автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭП не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом ЭП не раскрывает наименований участников аукциона, в том числе указанных в сертификатах ключей электронной подписи, которыми подписаны заявки и (или) электронные документы, входящие в заявку.

4.5.Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту была подана только одна заявка, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся, оператор ЭП незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает доступ к содержанию первой и второй частей такой заявки (за исключением аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). В случае если заявка единственного участника соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение 5 (пяти) дней, а в случае проведения преддоговорных переговоров – в течение 7 (семи) дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе (подведения итогов аукциона), направляет оператору ЭП проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи Заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии со ст. 9.1 Положения о закупке, п. 9 Части I настоящей документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении

аукциона с учетом ст. 9.2 Положения о закупке.

4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки и аукцион признан несостоявшимся, Заказчик выполняет одно из следующих действий:

а) проводит повторную закупку. При проведении повторной закупки заказчик проводит анализ причин, по которым закупка не состоялась, и на основе данного анализа, при наличии возможности, корректирует условия закупки, а также вносит в зависимости от планируемой даты заключения договора соответствующие корректировки в План закупки текущего или следующего года;

б) заключает договор с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке. При этом договор должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены документацией о закупке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о закупке.

в) отказывается от проведения закупки.

4.7. В случае если заключение договора в соответствии с законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной сделкой, то такой договор заключается только после получения согласования федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника имущества Заказчика от имени собственника (далее – ФОИВ). В случае если заключение такого договора в соответствии с законодательством Российской Федерации требует согласования с иными государственными органами, то такой договор заключается только после согласования с указанными органами.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. **Порядок обеспечения заявок на участие в аукционе.**

5.1.1. Требование обеспечения заявок на участие в аукционе не устанавливается, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 (пять) миллионов рублей.

5.1.2. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (пять) миллионов рублей, размер обеспечения заявки на участие в закупке не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора (лота). При проведении аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения заявки на участие в закупке не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены договора (лота).

5.1.3. В случае, если извещением о проведении аукциона установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в аукционе, участник должен предоставить обеспечение заявки в размере и валюте согласно требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона.

5.1.4. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения

заявки на участие в закупке, такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки.

5.1.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется участником закупки в форме денежных средств или в форме банковской гарантии.

5.1.6. Предоставление обеспечения заявки в форме денежных средств участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в пп. 6.1 «Обеспечение заявок на участие в аукционе» Информационной карты.

5.1.7. Выбор способа обеспечения заявки в форме денежных средств при подачи участником заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.1.8. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в аукционе, в которой выбран способ обеспечения заявки в форме денежных средств, оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

5.1.9. При проведении аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

5.1.9.1. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в аукционе, вносятся участником такого аукциона на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет);

5.1.9.2. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оператор ЭП направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника аукциона незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такого аукциона денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор ЭП информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным пп. 5.1.9.2 Части I настоящей документации, оператор ЭП обязан вернуть указанную заявку

подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении аукциона;

5.1.9.3. Участник аукциона вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с пп. 5.1.9.2 Части I настоящей документации;

5.1.9.4. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении аукциона, настоящей документации, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением о проведении аукциона, настоящей документацией, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении о проведении аукциона, настоящей документации установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника аукциона заключить договор.

5.1.10. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в форме банковской гарантии, банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям:

а) банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368 – 378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в валюте, указанной в извещении о проведении закупки;

- банковская гарантия должна действовать не менее чем четыре месяца с даты публикации извещения о закупке;

- банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности;

- бенефициаром в банковской гарантии должно быть указано Предприятие, принципалом – участник закупки, гарантом – банк, соответствующий требованиям, приведенным в Приложении № 3 к Положению о закупке, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии.

б) в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

5.1.11. Увеличение суммы и (или) срока действия банковской гарантии по сравнению с требованиями, установленными в пп. а) п. 5.1.10 Части I настоящей документации, не требует согласия бенефициара. Требования по оформлению данных изменений в банковскую гарантию аналогичны требованиям к банковской гарантии.

5.1.12. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, предоставляются не позднее окончания срока

подачи заявок на участие в закупке (предоставление таких документов не требуется в случае, когда обеспечением заявки являются денежные средства, которые блокируются на счете участника закупки на ЭП или специальном счете (для закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

5.1.13. Сроки возврата обеспечения заявки на участие в закупке (за исключением закупок, участниками которых могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства) указаны в ч. 5.5.4 ст. 5.5 Положения о закупке.

5.1.14. При проведении аукциона, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, оператор ЭП направляет в банк информацию для прекращения блокирования денежных средств на специальном банковском счете участника аукциона в течение 1 (одного) часа с момента наступления одного из следующих случаев:

а) отклонение (недопуска, отстранения) заявки на участие в аукционе;

б) отмена аукциона;

в) отзыв участником аукциона заявки на участие в аукционе;

г) после подведения итогов аукциона (участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем);

д) размещение на ЭП протокола рассмотрения вторых частей заявок, протокола подведения итогов аукциона (для обеспечения заявок всех участников аукциона, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, за исключением участников аукциона, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации об аукционе и получили первые 2 (два) порядковых номера или единственного участника аукциона, заявка которого соответствует требованиям настоящей документации);

е) заключение договора (для обеспечения заявок, внесенного участниками аукциона, заявкам которых присвоен первый и второй номер, а также единственным участником закупки, заявка которого соответствует требованиям настоящей документации);

ж) принятие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение реестра недобросовестных поставщиков, решения о невключении сведений об участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков.

5.1.15. В случае поступления жалобы на действия (бездействие) Заказчика, организатора, комиссии по закупкам ТРУ, срок, начиная с которого участник закупки получает возможность возврата ему обеспечения заявки, переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата обеспечения после подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы устанавливается с учетом ч. 5.5.4 ст. 5.5 Положения о закупке.

5.1.16. При уклонении участника закупки, которым в соответствии с настоящей документацией заключается договор, от подписания договора, обеспечение заявки указанного участника переходит в собственность Заказчика в соответствии с ч. 5.5.3 ст. 5.5 Положения о закупке.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

6.1. **Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.**

6.1.1. Комиссия в течение 7 (семи) дней после окончания срока подачи заявок проводит рассмотрение первых частей заявок.

6.1.2. По итогам рассмотрения первых частей заявок комиссия в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе либо об отказе в допуске.

6.1.3. Протокол заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок, оформляется, подписывается и размещается в ЕИС и на ЭП не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки..

6.1.4. Если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям документации, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся, оператор ЭП открывает доступ ко второй части данной заявки. Комиссия осуществляет рассмотрение второй части данной заявки в сроки, установленные извещением о проведении аукциона, в порядке, установленном в п. 8 настоящей документации.

6.1.5. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭП.

6.2. **Допуск к участию в аукционе.**

6.2.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Комиссией принимается одно из следующих решений:

– о допуске участника закупки к дальнейшему участию в аукционе;
– об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

6.2.2. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

– непредоставления сведений, предусмотренных пп. 3.1.2 Части I настоящей документации, или предоставления недостоверной информации;
– несоответствия информации, предусмотренной пп. 3.1.2 Части I настоящей документации, требованиям настоящей документации;
– по иным основаниям, предусмотренным Главой 2 Приложения 2 Положения о закупке.

6.3. **Последствия признания аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок.**

6.3.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один

участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, оператор ЭП направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе.

6.3.2. В течение 6 (шести) дней с момента поступления второй части заявки на участие в аукционе Комиссия проверяет в порядке, установленном п. 8 Части I настоящей документации, соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение 5 (пяти) дней, а в случае проведения преддоговорных переговоров – в течение 7 (семи) дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет оператору ЭП проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком.

6.3.3. Заключение договора с участником закупки, признанным единственным участником аукциона, осуществляется в соответствии со ст. 9.1 Положения о закупке. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона с учетом ст. 9.2 Положения о закупке.

6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, и аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе выполнить одно из следующих действий:

а) провести повторную закупку. При проведении повторной закупки заказчик проводит анализ причин, по которым закупка не состоялась, и на основе данного анализа, при наличии возможности, корректирует условия закупки, а также вносит в зависимости от планируемой даты заключения договора соответствующие корректировки в План закупки текущего или следующего года;

б) заключить договор с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке. При этом договор должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены документацией о закупке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о закупке.

в) отказаться от проведения закупки.

6.5. Если в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации для заключения договора требуется согласие ФОИВ, его заключение возможно только после получения такого согласия.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

7.1. Условия участия в аукционе.

7.1.1. Аукцион проводится на ЭП в дату и время, указанные в извещении, документации о проведении аукциона, в соответствии с

правилами и регламентами работы данной ЭП. Участие в аукционе принимают только участники, допущенные по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

7.2. Оператор ЭП обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников к участию в нем, конфиденциальность данных об участниках данного аукциона, а также выполнение предусмотренного порядка проведения аукциона на протяжении всего срока его проведения.

7.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (общей начальной (максимальной) цены за единицу продукции/начальной (максимальной) цены за единицу продукции), указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном п. 7 Части I настоящей документации, на «шаг аукциона». Исключение составляет пп. 7.4 Части I настоящей документации.

7.4. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить договор. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из положений п.7 Части I настоящей документации с учетом следующих особенностей:

7.4.1. В случае проведения аукциона в соответствии с пп. 7.4 Части I настоящей документации участник аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для такого участника закупки, указанной в содержащемся решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника закупки;

7.4.2. В случае если при проведении аукциона на право заключить договор участником аукциона предложена цена договора, превышающая соответствующее значение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), установленное в документации об аукционе, то обеспечение исполнения договора предоставляется в процентном соотношении, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из предложенной таким участником аукциона цены договора.

7.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от НМЦ договора (цены лота), указанной в извещении.

7.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

7.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пп. 7.8 Части I настоящей документации.

7.8. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

7.8.1. Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное

нулю;

7.8.2. Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

7.8.3. Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником аукциона.

7.9. С момента начала проведения аукциона и до его окончания на ЭП в режиме реального времени указываются все поступившие предложения о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции) и время их поступления (без указания наименований или номеров участников, их подавших), а также оставшееся время для подачи нового минимального предложения о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции) согласно пп. 7.10 Части I настоящей документации.

7.10. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции), составляющее 10 (десять) минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции), а также 10 (десять) минут после поступления последнего предложения о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции). Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции), обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств ЭП, после снижения начальной (максимальной) цены договора (общей начальной (максимальной) цене за единицу продукции/начальной (максимальной) цене за единицу продукции) или поступления последнего предложения о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции). Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции) не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

7.11. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения аукциона в соответствии с пп. 7.10 Части I настоящей документации любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции), которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции) на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пп. 7.8.1, пп. 7.8.3 пп. 7.8 Части I настоящей документации.

7.12. В случае, если участником аукциона предложена цена договора (общая цена за единицу продукции/цена за единицу продукции), равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора (общей цене за единицу продукции),

поступившее раньше.

7.13. Если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции), аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭП, завершается и признается несостоявшимся.

7.14. Протокол проведения аукциона размещается в ЕИС и на ЭП ее оператором в течение 30 (тридцати) минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора (общая начальная (максимальная) цена за единицу продукции/начальная (максимальная) цена за единицу продукции), все минимальные предложения о цене договора (общей цене за единицу продукции/цене за единицу продукции), сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания (а в случае, предусмотренном пп. 7.4 Части I настоящей документации, – по мере возрастания) с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора (общей цены за единицу продукции/цене за единицу продукции), и с указанием времени поступления данных предложений.

7.15. Любой участник аукциона в течение 10 (десяти) дней после размещения на ЭП указанного в пп. 7.14 Части I настоящей документации протокола вправе направить оператору ЭП запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор ЭП обязан предоставить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в соответствии с регламентом ЭП.

7.16. В течение 1 (одного) рабочего дня после дня размещения на ЭП протокола проведения аукциона прекращается осуществленное блокирование операций в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, который не принял участие в аукционе.

7.17. Если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора (общей цене за единицу продукции), аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭП, завершается и признается несостоявшимся.

7.17.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся на основании пп. 7.13 Части I настоящей документации, Заказчик вправе выполнить одно из следующих действий:

а) провести повторную закупку. При проведении повторной закупки заказчик проводит анализ причин, по которым закупка не состоялась, и на основе данного анализа, при наличии возможности, корректирует условия закупки, а также вносит в зависимости от планируемой даты заключения договора соответствующие корректировки в План закупки текущего или следующего года;

б) заключить договор с любым поставщиком (исполнителем,

подрядчиком), который соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке. При этом договор должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены документацией о закупке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о закупке.

в) отказаться от проведения закупки.

7.17.2. Если в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации для заключения договора требуется согласие ФОИВ, его заключение возможно только после получения такого согласия.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА

8.1. **Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе.**

8.2. Одновременно с размещением протокола проведения аукциона в соответствии с пп. 7.14 Части I настоящей документации или размещением протокола, содержащего информацию о признании аукциона несостоявшимся (в случае признания только одной первой части заявки соответствующей требованиям документации), с помощью программных и технических средств ЭП заказчику открывается доступ ко вторым частям заявок всех участников аукциона.

8.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссия в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки требованиям документации либо отклонении его заявки.

8.4. Заказчик по решению комиссии либо по собственной инициативе вправе привлечь экспертов к рассмотрению вторых частей заявок. При принятии такого решения комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).

8.5. Комиссия рассматривает вторые части заявок и подводит итоги в течение 6 (шести) дней после окончания проведения аукциона.

8.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником аукциона сведений действительности.

8.7. При выявлении во второй части заявки на участие в аукционе арифметических, грамматических ошибок применяется следующее правило: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Исправление иных ошибок не допускается.

8.8. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в отношении лота участников аукциона, подавших в ходе данного аукциона

предложения о цене договора, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона по данному лоту, предложившим минимальную цену договора по данному лоту (в случае, предусмотренном пп. 7.4 Части I настоящей документации, – наиболее высокую цену договора), до выполнения одного из следующих условий:

8.8.1. Определены пять участников аукциона, соответствующие требованиям документации;

8.8.2. Рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные такими участниками.

8.9. Если согласно протокола проведения аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

8.10. **Отклонение заявок по итогам рассмотрения вторых частей заявок участников.**

8.10.1. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, и подлежит отклонению в случае:

– непредоставления документов, которые предусмотрены пп. 3.1.3 Части I настоящей документации, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

– несоответствия участника закупки требованиям, установленным настоящей документацией в соответствии с пп. 1.4.3, пп. 1.4.4 Части I настоящей документации;

– наличия иных оснований, предусмотренных Главой 2 Приложения 2 Положения о закупке.

8.11. **Подведение итогов аукциона.**

8.11.1. По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими документации, места, начиная с первого. При этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора (а в случае, предусмотренном пп. 7.4 Части I настоящей документации, – наиболее высокую цену договора). Победителем аукциона признается участник, заявке на участие в аукционе которого присвоено первое место.

8.11.2. В случае, если настоящей документацией предусмотрена возможность выбора нескольких победителей, особенности определения победителей аукциона устанавливаются в пп. 1.14 Информационной карты.

8.11.3. Протокол заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется, подписывается и размещается в ЕИС и на ЭП в течение 3 (трех) дней после заседания комиссии. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.

8.11.4. Любой участник аукциона после размещения протокола

заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить заказчику запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭП

8.11.5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭП протокола, указанного в пп. 8.11.3, пп. 8.12.1 Части I настоящей документации, прекращается блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах всех участников аукциона, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, за исключением участников аукциона, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации об аукционе и получили первые 2 (два) порядковых номера или единственного участника закупки, заявка которого соответствует требованиям настоящей документации (за исключением закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

8.12. **Признание аукциона несостоявшимся.**

8.12.1. В случае если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только 1 (одной) второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8.12.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 1 (одна) заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору ЭП проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на ЭП протокола, указанного в пп. 8.11.3 Части I настоящей документации. Заключение договора с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии со ст. 9.1 Положения о закупке.

8.12.3. В случае если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе и аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе выполнить одно из следующих действий:

а) провести повторную закупку. При проведении повторной закупки заказчик проводит анализ причин, по которым закупка не состоялась, и на основе данного анализа, при наличии возможности, корректирует условия закупки, а также вносит в зависимости от планируемой даты заключения договора соответствующие корректировки в План закупки текущего или следующего года;

б) заключить договор с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует требованиям, предусмотренным

документацией о закупке. При этом договор должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены документацией о закупке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о закупке.

в) отказаться от проведения закупки.

8.12.4. Если в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации для заключения договора требуется согласие ФОИВ, его заключение возможно только после получения такого согласия.

8.12.5. Отдельные стадии проведения аукциона могут объединяться (исключение составляют закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). При этом оформляется единый протокол, который подписывается не позднее следующего рабочего дня после проведения такого заседания и размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

9.1.**Сроки и порядок заключения договора.**

9.1.1. При проведении аукциона договор заключается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона (при заключении договора на основании п. «б» ч. 6.6.5 ст. 6.6 Положения о закупке – после размещения в ЕИС соответствующего итогового протокола, протокола о признании участника уклонившимся от заключения договора).

9.1.2. В случае необходимости одобрения ФОИВ в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по закупкам ТРУ, оператора ЭП договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по закупкам ТРУ, оператора ЭП.

9.1.3. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона (единственным участником аукциона, заявка которого признана соответствующей требованиям настоящей документации), а в случаях, предусмотренных настоящей документацией, с участником, которому присвоен второй или следующий порядковый номер. В случае, если настоящей документацией предусмотрена возможность выбора нескольких победителей аукциона, особенности заключения договоров с такими победителями устанавливаются в пп. 1.14 Информационной карты.

9.1.4. Участники закупки, заявкам которых присвоены первый и второй номер, или единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям настоящей документации, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Такие участники признаются уклонившимися от заключения договора в случае, если не

совершают действия по заключению договора, в том числе:

а) предъявление письменного отказа от подписания договора;

б) неподписание проекта договора в предусмотренный для этого в настоящей документации срок;

в) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, противоречащим ранее установленным в настоящей документации и (или) в заявке такого участника и достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

г) непредоставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных настоящей документацией и (или) заявкой такого участника;

д) непредоставление в установленные сроки обеспечения исполнения договора.

9.1.5. Участник закупки, для которого заключение договора является обязательным, не признается уклонившимся от заключения договора в случае, если основания, указанные в пп. в) – д) пп. 9.1.4 Части I настоящей документации устранены до окончания срока подписания договора, предусмотренного настоящей документацией.

9.1.6. Заказчик не позднее 5 (пяти) дней, а в случае проведения преддоговорных переговоров – не позднее 7 (семи) дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона, направляет оператору ЭП без подписи Заказчика проект договора, составленный в соответствии с пп. 9.2 Части I настоящей документации.

9.1.7. В течение 1 (одного) часа после получения проекта договора оператор ЭП направляет проект договора без усиленной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона, с которым заключается договор.

9.1.8. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора направляет оператору ЭП проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный усиленной электронной подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено такое требование.

9.1.9. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник закупки, с которым заключается договор, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке, настоящей документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, и направляется оператору ЭП в срок, указанный в пп. 9.1.8 настоящей документации, но не более чем один раз.

9.1.10. Оператор ЭП в течение 1 (одного) часа после получения от участника аукциона протокола разногласий направляет такой протокол

Заказчику.

9.1.11. Заказчик в течение 2 (двух) дней со дня получения протокола разногласий рассматривает данный протокол и направляет оператору ЭП без усиленной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

9.1.12. Оператор ЭП в течение 1 (одного) часа после получения документов, предусмотренных пп. 9.1.11 Части I настоящей документации, направляет такие документы участнику аукциона, с которым заключается договор.

9.1.13. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 3 (трех) дней со дня получения проекта договора, указанного в пп. 9.1.11 Части I настоящей документации, подписывает проект договора усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, и направляет его оператору ЭП с приложением документа, подтверждающего обеспечение исполнения договора, подписанного усиленной электронной подписью указанного лица, если настоящей документацией установлено требование обеспечения исполнения договора.

9.1.14. Заказчик в течение 2 (двух) дней со дня получения от оператора ЭП проекта договора и, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязан направить оператору ЭП договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени Заказчика.

9.1.15. Оператор ЭП в течение 1 (одного) часа после получения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику аукциона, с которым заключается договор.

9.1.16. Договор считается заключенным с момента направления оператором ЭП участнику аукциона договора в соответствии с пп. 9.1.15 Части I настоящей документации.

9.1.17. В случае продления срока заключения договора в соответствии с Положением о закупке срок исполнения заключаемого договора продлевается на количество дней задержки заключения договора.

9.1.18. В случае если в документации о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

9.1.19. В проекте договора, направляемом Заказчиком для подписания лицу, с которым заключается договор, указывается стоимость каждого вида продукции, входящей в предмет договора, цена единицы продукции, при проведении закупки по цене за единицу продукции, а также стоимость

каждого этапа договора, если договор выполняется в несколько этапов. Стоимость каждого вида продукции определяется как произведение начальной (максимальной) цены каждого вида продукции, указанного в настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) по результатам проведения закупки. При проведении закупки по цене за единицу продукции цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы каждого вида продукции, указанного в документации о закупке, на коэффициент изменения общей (начальной) максимальной цены за единицу продукции/начальной (максимальной) цены за единицу продукции по результатам проведения закупки. Стоимость каждого этапа договора определяется как произведение начальной (максимальной) цены каждого этапа, указанного в настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (коэффициент изменения общей (начальной) максимальной цены за единицу продукции/начальной (максимальной) цены за единицу продукции) по результатам проведения закупки. Коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) определяется как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора (цену лота). Коэффициент изменения общей (начальной) максимальной цены за единицу товаров, работ, услуг определяется как результат деления общей цены за единицу товаров, работ, услуг/цены за единицу товаров, работ, услуг, предложенной в заявке участника закупки, с которым заключается договор, на общую начальную (максимальную) цену за единицу продукции/начальную (максимальную) цену за единицу продукции.

9.1.20. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором (в том числе лицензия, разрешение, свидетельство и др.), закончил свое действие с момента окончания подачи заявок до момента подведения и оформления итогов закупки, и участник приложил в составе заявки документы, подтверждающие запрос нового разрешительного документа, с отметкой соответствующего органа о приеме такого запроса, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующего разрешительного документа. При этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного для подписания договора срока. В случае если новый документ не предоставлен Заказчику в течение установленного для подписания договора срока, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником. Решение об отказе от заключения договора с участником закупки оформляется протоколом, который подписывается не позднее одного рабочего дня со дня отказа от заключения договора. В указанный протокол включаются сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее следующего рабочего дня после его подписания.

9.1.21. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора с победителем аукциона прекращается блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах победителю аукциона, участнику, занявшему второе место.

9.1.22. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора с участником закупки, занявшим второе место, прекращается блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах такому участнику.

9.1.23. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора с единственным участником аукциона, заявка которого соответствует требованиям настоящей документации, прекращается блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах такому единственному участнику аукциона.

9.1.24. При уклонении от заключения договора участника закупки, для которого его заключение является обязательным, Заказчиком оформляется протокол, который должен содержать информацию о месте и времени его составления, об участнике закупки, который уклонился от заключения договора, и основаниях признания такого участника уклонившимся от заключения договора. Указанный протокол размещается в ЕИС и на ЭП не позднее следующего рабочего дня после его подписания.

9.1.25. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, либо его отстранения от участия в закупке, а также в случае отказа Заказчика от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер.

9.1.26. В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер, от заключения договора либо его отстранения от участия в закупке Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер, с согласия такого участника.

9.1.27. При уклонении участника закупки, с которым заключается договор, от подписания договора, Заказчик в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения о таком участнике закупки. При этом денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, блокируются (не возвращаются) до принятия решения указанным органом о включении (не включении) сведений о таком участнике в реестр недобросовестных поставщиков.

9.1.28. На основании решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра недобросовестных поставщиков, о включении сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, в реестр недобросовестных поставщиков, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, переходят в

собственность Предприятия либо осуществляется взыскание по банковской гарантии.

9.1.29. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора, денежные средства, заблокированные для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляются Заказчику в соответствии с регламентом ЭП.

9.1.30. В случае если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение реестра недобросовестных поставщиков, принято решение о невключении сведений о таком участнике в реестр недобросовестных поставщиков, прекращается блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе (за исключением закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), взыскание по банковской гарантии не осуществляется.

9.1.31. В случае если по результатам проведения аукциона договор не заключен с участником, с которым в соответствии с настоящей документацией заключается договор при уклонении победителя, Заказчик вправе выполнить одно из следующих действий:

- провести повторную закупку. При проведении повторной закупки заказчик проводит анализ причин, по которым закупка не состоялась, и на основе данного анализа, при наличии возможности, корректирует условия закупки, а также вносит в зависимости от планируемой даты заключения договора соответствующие корректировки в План закупки текущего или следующего года;
- заключить договор с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке. При этом договор должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены документацией о закупке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о закупке.
- отказаться от проведения закупки;
- осуществить закупку путем проведения запроса котировок среди квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), отобранных в результате проведения предварительного квалификационного отбора.

9.2. **Условия заключаемого договора определяются:**

а) при заключении договора с победителем/единственным участником аукциона - путем включения в исходный проект договора (условий договора), прилагаемого к настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров;

б) при заключении договора по результатам несостоявшегося аукциона с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), соответствующим требованиям настоящей документации, в случаях, предусмотренных настоящей документаций и Положением о закупке, – путем включения в исходный проект договора условий договора, предлагаемых таким

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены договора (общей начальной (максимальной) цены за единицу товара, работ, услуг/начальной (максимальной цены за единицу товара, работ, услуг), указанной в настоящей документации, или более низкой цены, предложенной лицом, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

9.3. **Преддоговорные переговоры по результатам аукциона.**

9.3.1. Заказчик при необходимости обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров с лицом, с которым заключается договор, в отношении положений договора согласно пп. 9.3.2 Части I настоящей документации и условий заявки лица, с которым заключается договор. Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства Российской Федерации, с учетом Положения о закупке, в очной или в заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи или путем проведения официальной переписки. Формат проведения преддоговорных переговоров определяет Заказчик.

9.3.2. Преддоговорные переговоры проводятся однократно:

а) по снижению цены договора (цены единиц продукции) без изменения иных условий договора;

б) по изменению объемов продукции в части увеличения количества товара, объемов работ, услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы продукции не должна превышать цену единицы продукции, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на количество продукции, указанное в настоящей документации;

в) по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению качественных, функциональных, технических характеристик продукции;

г) по уточнению сроков исполнения договора (его отдельных этапов), если процедура закупки и подписание договора затягивается не по вине Заказчика, в том числе вследствие рассмотрения жалобы в антимонопольном органе;

д) обусловленные изменениями законодательства или предписаниями органов государственной власти.

9.3.3. Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, не предусмотренных пп. 9.3.2 Части I настоящей документации, не допускаются.

9.3.4. По результатам преддоговорных переговоров Заказчиком оформляется протокол преддоговорных переговоров, который подписывается Заказчиком и лицом, с которым заключается договор. Указанный протокол размещается Заказчиком совместно с проектом договора, направляемым участнику в электронном виде посредством ЭП.

9.4.**Обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств.**

9.4.1. В случае если Заказчиком в документации о закупке установлено

требование обеспечения гарантийных обязательств, такое обеспечение представляется поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

9.4.2. Размер обеспечения исполнения договора, порядок его предоставления, срок действия обеспечения исполнения договора, устанавливается в пункте «Обеспечение исполнения договора» Информационной карты.

9.4.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок его предоставления, срок действия обеспечения гарантийных обязательств, устанавливается в пункте «Обеспечение гарантийных обязательств» Информационной карты.

9.4.4. Способы обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, приведенным в Приложении № 3 к Положению о закупке;

б) денежные средства, внесенные на счет, указанный Заказчиком в настоящей документации.

9.4.5. Способ обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

9.4.6. Банковская гарантия должна содержать следующие сведения:

а) место и дату выдачи банковской гарантии;

б) сведения об участнике закупке, о гаранте, о Заказчике. Сведения должны включать наименование, место нахождения, основной государственный реестровый номер, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет;

в) предмет обеспечения исполнения договора (реквизиты договора (при наличии) и основания его заключения);

г) обеспечиваемые обязательства по договору;

д) сумму банковской гарантии в размере обеспечения исполнения договора, установленного Заказчиком, – максимальная сумма обеспечиваемых обязательств, которая может быть уплачена гарантом при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору;

е) срок действия банковской гарантии;

ж) условие об отсутствии необходимости со стороны Заказчика приложения к требованию об уплате оригинала банковской гарантии, а также документов, подтверждающих неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору. При этом при предъявлении требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии Заказчик обязан представить обоснование данного требования с приведением соответствующих расчетов;

з) условие об обязанности исполнения гарантом требования об уплате в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения такого требования на счет Заказчика.

9.4.7. При заключении договора по результатам аукциона поставщик

(исполнитель, подрядчик) представляет сканированную копию банковской гарантии при подписании договора и направляет (передает) оригинал банковской гарантии Заказчику в случае, если такой способ обеспечения договора выбран таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком). В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.4.8. В случае если обеспечение исполнения договора, представленное поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, которое соответствует требованиям, установленным Положением о закупке, извещением о закупке, настоящей документацией.

9.4.9. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств может быть заменен при согласии Заказчика.

9.4.10. Если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 10 (десять) миллионов рублей и более и участником аукциона, с которым заключается договор, предложено снижение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), либо общей начальной (максимальной) цены продукции более чем на 30 (тридцать) процентов, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, в полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения договора, указанного в Информационной карте.

9.5. При заключении договора изменение существенных условий договора (в том числе цены договора или единицы продукции, количества продукции, обязательств сторон и сроков их исполнения, условий поставки и оплаты, гарантийных условий, условий обеспечения исполнения договора, ответственности сторон) по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается за исключением случаев, предусмотренных ст. 9.2, пп. а) - в), д) ч. 9.5.3 ст. 9.5 Положения о закупке.

9.6.При заключении договора по согласованию сторон допускается увеличение количества товара без изменения цены договора, предложенной участником, и иных условий исполнения договора.

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРНИМАТЕЛЬСТВА

10.1. Оператор ЭП в следующем порядке направляет заказчику:

10.1.1. Первые части заявок на участие в аукционе не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,

установленного в извещении, настоящей документации;

10.1.2. Вторые части заявок на участие в аукционе - в сроки, установленные извещением о проведении аукциона, настоящей документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения Заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене договора.

10.1.3. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аукциона, оператор ЭП не вправе направлять Заказчику заявки участников аукциона.

10.1.4. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Заказчик направляет оператору ЭП протокол, который должен соответствовать ч. 13 ст. 3.2 ФЗ № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор ЭП размещает его в ЕИС.

10.1.5. Оператор ЭП в течение часа после размещения в ЕИС протокола сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику результаты осуществленного оператором ЭП сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона.

10.1.6. В течение 1 (одного) рабочего дня после направления оператором ЭП информации, указанной в пп. 10.1.5 настоящей документации, и вторых частей заявок участников комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в аукционе присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в аукционе, содержащей наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

10.1.7. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями ч. 14 ст. 3.2 ФЗ № 223-ФЗ, который размещается на ЭП и в ЕИС.

10.1.8. Договор по результатам аукциона заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника аукциона, и Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник аукциона составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, настоящей документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭП. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику аукциона доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

10.1.9. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией об аукционе, извещением о проведении аукциона и заявкой участника аукциона, с которым заключается договор, с учетом пп. 9.3 Части I настоящей документации, ст. 9.2 Положения о закупке.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

11.1. Участник закупки имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии, специализированной организации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы данного лица, связанные с участием в аукционе.

11.2. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, осуществляется в антимонопольном органе или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ТОВАРАМ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ

12.1.Предоставление приоритета товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами осуществляется в порядке и на условиях, соответствующих постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) и Положением о закупке. При этом приоритет устанавливается Заказчиком с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года[2], то есть приоритет будут иметь товары, работы, услуги из всех стран ЕАЭС[3].

12.2. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,

---

[2] п. 8 Постановления № 925;

[3] письма Минэкономразвития России от 21.10.2016 № Д28и-2858, № Д28и-2839, от 24.04.2017 № ОГ-Д28-5261, от 27.03.2017 № Д28и-1407.

сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.

12.3. В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

12.4. Условия предоставления приоритета:

12.4.1. Для предоставления приоритета участнику закупки требуется указать (декларировать) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

12.4.2. В извещении, документации должны быть указаны сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

12.5. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» п. 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

12.6. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам определяется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

12.7. При уклонении победителя закупки от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

12.8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

12.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

12.9.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.

12.9.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

12.9.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

12.9.4. В заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

13. УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

13.1. В случае если участником являются несколько юридических лиц, физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника (далее – коллективный участник), то каждое лицо, входящее в состав такого участника, должно соответствовать обязательным требованиям к участникам, установленным пп. 1-6, пп. 8, пп. 9 пп. 1.4.3 Части I настоящей документации. Требованиям, установленным в пп. 7 пп.1.4.3, пп. 1.4.4 Части I настоящей документации должны соответствовать в совокупности все лица, входящие в состав коллективного участника. При этом между такими лицами должно быть заключено соглашение о простом товариществе (консорциуме), предусматривающее солидарную ответственность и устанавливающее ответственное лицо (лидера), уполномоченное на представление заявки и ведение документооборота от лица товарищества.

13.2. Юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, входящие в состав коллективного участника, не вправе самостоятельно принимать участие в закупке в качестве отдельного участника, равно как и входить в состав лиц, выступающих на стороне другого коллективного участника. Несоблюдение данных требований

является основанием для отклонения заявок как всех коллективных участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

13.3. Заявка коллективного участника должна быть подписана всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени других лиц, входящих в состав коллективного участника. В случае если заявка коллективного участника подписана лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени других лиц, такая заявка должна содержать доверенности на осуществление действий от имени других лиц, входящих в состав коллективного участника, заверенные печатями лиц, входящих в состав коллективного участника (при наличии печати), и подписанные руководителями лиц, входящих в состав коллективного участника (для юридических лиц) или уполномоченными этими руководителями лицами, либо нотариально заверенные копии таких доверенностей. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем лица, входящего в состав коллективного участника, заявка коллективного участника должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

13.4. Заявка коллективного участника должна содержать безотзывную доверенность, выданную от каждого лица, входящего в состав коллективного участника, на срок, превышающий срок исполнения всех обязательств сторон по договору, в том числе гарантийных, которая также определяет и наделяет следующими полномочиями одно из лиц, входящих в состав коллективного участника:

- вести все финансовые операции, включая платежи, документооборот и иные взаиморасчеты с заказчиком;
- осуществлять ведение бухгалтерского учета, оформление первичных документов, исполнение обязанностей налогоплательщика;
- осуществлять документооборот в порядке, определенном договором, включая, но не ограничиваясь выставлением актов, счетов, счетов-фактур;
- подписывать, предоставлять, получать документы, а также совершать иные действия от имени коллективного участника, связанные с исполнением договора.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№ пункта	Наименование	Информация
1. Общие условия		
1.1.	Наименование заказчика	ФГУП «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края – филиала ФГУП «Почта России»
1.2.	Место нахождения заказчика	131000, Москва г, Варшавское шоссе, дом № 37
1.3.	Почтовый адрес заказчика	350700, Краснодарский край, Краснодар г, Карасунская ул, дом № 68
1.4.	Факс заказчика	-
1.5.	Адрес электронной почты заказчика	office@russianpost.ru
1.6.	Ответственные должностные лица заказчика и номера контактных телефонов, факса заказчика (с указанием кода города)	*По вопросам процедуры закупки:* Руководитель Контрактного отдела Макрорегиона Южный: Моргунова Ю.В. Место нахождения: УФПС Ростовской области – филиал ФГУП «Почта России». Почтовый адрес: 344000, гор. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д.116. Адрес электронной почты руководителя Контрактного отдела Макрорегиона Южный: Yuliya.V.Morgunova@russianpost.ru Номер контактного телефона руководителя Контрактного отдела Макрорегиона Южный: +7 (863) 306-11-50 (доб. 1233). *По вопросам заключения договора:* Божкова Елизавета Владимировна, главный специалист по контрактной деятельности, +7 (861) 253-12-17 доб. 276, Elizaveta.Bozhkova@russianpost.ru
1.7.	Место рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов закупки	Место рассмотрения заявок: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д.116, литер «А», каб. 308 Место подведения итогов: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д.116, литер «А», каб. 308
1.8.	Сайт, на котором размещена	www.zakupki.gov.ru

	документация об аукционе[1]	
1.9.	Оператор электронной площадки, место проведения аукциона	ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru
1.10.	Используемый способ и форма проведения закупки	Открытый аукцион в электронной форме
1.11.	Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации об аукционе	Документации находится в открытом доступе на сайтах, указанных в п. 1.8, п. 1.9 Информационной карты. Документация предоставляется в электронном виде. Срок предоставления документации: 1) дата начала предоставления документации: 18.07.2019г. 2) дата окончания предоставления документации: 05.08.2019г. Плата за предоставление документации о закупке в электронном виде не взимается
1.12.	Особенности участия в аукционе субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с п. 8 ст. 3 ФЗ № 223-ФЗ	Участниками закупки являются любые лица, указанные в пп. 1.4.1 Части I настоящей документации, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;
1.13.	Приоритет при проведении закупки	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» при проведении закупки предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Порядок предоставления приоритета установлен в п. 12 Части I настоящей документации.
1.14.	Выбор нескольких победителей закупки	Не применимо

[1] В соответствии с п. 1 ч. 15 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ сведения о закупке (в т.ч. извещение, документация, протоколы) с начальной (максимальной) ценой договора, не превышающей 500 тыс. руб., размещаются только на ЭП.

2. Условия договора		
2.1.	Предмет договора	Поставка горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд обособленных структурных подразделений УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"
2.2.	Идентификационный код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) с обязательным заполнением классов, групп и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с обязательным заполнением классов, групп	ОКПД2: 19.20.29.110, Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей); ОКВЭД2: 19.2, Производство нефтепродуктов
2.3.	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	4 999 396 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 58 копеек, включая НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации
2.4.	Общая начальная (максимальная) цена за единицу продукции/начальная (максимальная) цена за единицу продукции/формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора	Закупка проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены за единицу товаров, указанных в п. 2.1 Информационной карты. Начальная (максимальная) цена за единицу товара не может быть превышена по итогам аукциона. Общая начальная (максимальная) цена за единицу товара /начальная (максимальная) цена за единицу товара составляет 127 362 (Сто двадцать семь тысяч триста шестьдесят два) рубля 78 копеек. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора. Цена за единицу товара указывается в проекте договора, направляемом Заказчиком для подписания участником аукциона, с которым заключается договор. При проведении аукциона путем снижения общей начальной (максимальной) цены за единицу товара цена за единицу товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара указанной в Приложении к части V «Обоснование начальной (максимальной) цены договора», на коэффициент изменения общей (начальной) максимальной цены

		за единицу товара по результатам проведения аукциона. Коэффициент изменения общей начальной (максимальной) цены за единицу товара рассчитывается как результат деления общей начальной (максимальной) цены товара, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на общую начальную (максимальную) цену за единицу товара. Оплата товаров осуществляется по цене единицы товара исходя из количества/объема фактически поставленных товаров, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, настоящей документации. При возникновении потребностей в соответствующих товарах Заказчик заказывает их в порядке, определенном договором. При этом номенклатура, объем и сроки поставки товаров (конкретный заказ) определяются по отдельным заявкам Заказчика, направляемым по мере возникновения потребности в товарах, в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор с ценой за единицу товаров. Общая стоимость такого конкретного заказа рассчитывается исходя из установленных договором цен (прейскуранта).
2.5.	Порядок формирования цены договора (цены лота) и обоснование расчета	Цена договора включает перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, и расходов, которые поставщик (исполнитель, подрядчик) понесет в связи с выполнением обязательств по Договору (Часть IV настоящей документации), а также НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации). Обоснование начальной (максимальной) цены договора, представлено в Части V настоящей документации. В ходе проведения аукциона участник подает предложение об общей цене за единицу товара/ цене за единицу товара.
2.6.	Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)	Определено в соответствии с Частями III-IV настоящей документации
2.7.	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Определено в соответствии с Частями III-IV настоящей документации

2.8.	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Определено в соответствии с Частями III-IV настоящей документации
2.9.	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги	Определено в соответствии с Частями III-IV настоящей документации
2.10.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	Безналичная форма оплаты, в соответствии с Частью IV «Проект договора».
2.11.	Источник финансирования	Средства ФГУП «Почта России»
2.12.	Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Российский рубль
2.13.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора	Не применимо
3. Требования к участникам закупки и заявкам		
3.1.	Требования к участникам закупки, установленные пп. 1-6, пп. 8, пп. 9 пп. 1.4.3 Части I настоящей документации	Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям: Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки, в том числе: - быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских юридических лиц); - быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке

		(для российских индивидуальных предпринимателей); - быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников); Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; Не являться организацией, у которой имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если она обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных лиц, в том числе: - предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), - предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Соответствие участника перечисленным требованиям подтверждается путем предоставления информации и документов в соответствии с пп. 3.4.2 Информационной карты.

	Требования, установленные в соответствии с пп. 7 пп.1.4.3, пп. 1.4.4 Части I настоящей документации, а также иные требования к участникам закупки	Требование, установленные в пп.7 пп.1.4.3, пп 1.4.4 Части I настоящей документации не применяются, ввиду отсутствия в законодательстве РФ установленных требований к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом закупки.
3.2.	Форма подачи заявки	Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде в соответствии с настоящей документацией, регламентом и функционалом электронной площадки.
3.3.	Место подачи заявок	Электронная площадка, указанная в п. 1.9 Информационной карты.
3.4.	Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе	Подача заявки на участие в аукционе является согласием на проведение с Заказчиком преддоговорных переговоров, предусмотренных пп. 9.3 Части I настоящей документации, ст. 9.2 Положения о закупке. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
3.4.1.	Первая часть заявки	В первой части заявки не допускается указывать сведения об участнике аукциона. Описание участником аукциона поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик осуществляется участником в соответствии с Частью VI настоящей документации. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 1) согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств ЭП); 2) наименование страны происхождения товара (отсутствие указания (декларирования) страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки, в таком случае заявка признается содержащей предложение о поставке иностранных товаров); Условием предоставления приоритета товарам российского происхождения является указание

		(декларирование) участником аукциона в первой части заявки на участие в аукционе наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка признается содержащей предложение о поставке иностранных товаров.
3.4.2.	Вторая часть заявки	Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер налогоплательщика или, в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); Копии документов о государственной регистрации: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ); - для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП). Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки; допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/#; - для физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на русский язык; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы

		предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на русский язык; Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица); если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями; Копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц); Сведения о применении участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее). Отсутствие в заявке участника закупке указанных сведений не является основанием для отклонения такой заявки. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью; - сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или

		сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. Декларация участника закупки в составе заявки на закупку: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки; - об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Сроки проведения процедуры закупки, определения победителя		
4.1.	Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 19.07.2019г. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 05.08.2019г. в 10-00
4.2.	Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	Дата начала предоставления разъяснений положений документации: 19.07.2019г. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации: 02.08.2019г. Последний день подачи запросов на разъяснения положений документации: 30.07.2019г.
4.3.	Дата окончания срока рассмотрения первых	07.08.2019г.

	частей заявок на участие в аукционе	
4.4.	Дата и время проведения аукциона	08.08.2019г. в 10-00
4.5.	Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона	12.08.2019г.
5. Оценка		
5.1.	Порядок оценки и сопоставления	Оценка и сопоставление заявок производится путём сопоставления предложенной участником аукциона общей цены за единицу товара, работ, услуг/цены за единицу товара, работ, услуг
5.2.	Критерии оценки заявок на участие в аукционе	100% ценовой критерий
5.3.	Шаг аукциона	от 0,5 (ноль целых пять десятых) % до 5 (пяти) % от общей начальной (максимальной) цены за единицу товара, работ, услуг/начальной (максимальной) цены за единицу товара, работ, услуг, указанной в п. 2.4 Информационной карты
6. Обеспечение		
6.1.	Обеспечение заявок на участие в аукционе	Не установлено
6.1.1.	Порядок внесения обеспечения заявок	Не применимо
6.1.2.	Порядок возврата обеспечения заявок	Не применимо
6.1.3.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе (для закупок, участниками которых могут быть любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства)	Не применимо
6.2.	Обеспечение исполнения договора	Размер обеспечения исполнения договора составляет: 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 499 939 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 66 копеек НДС не облагается»
6.2.1.	Срок действия обеспечения исполнения договора	Срок действия обеспечения исполнения договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору на 30 дней.

6.2.2.	Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения договора	Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде: а) безотзывной банковской гарантии, выданная банком, соответствующим требованиям, приведенным в Приложении № 3 к Положению о закупке; б) денежных средств, внесенных на счет, указанный Заказчиком в пп. 6.2.4 Информационной карты. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона до заключения договора. При заключении договора по результатам аукциона поставщик (исполнитель, подрядчик) представляет сканированную копию банковской гарантии при подписании договора и направляет оригинал банковской гарантии Заказчику в случае, если такой способ обеспечения договора выбран таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком). В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. В случае если обеспечение исполнения договора, представленное поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по договору при условии предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) нового обеспечения исполнения договора, которое соответствует требованиям, установленным Положением о закупке, настоящей документацией. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

6.2.3.	Подлежащие обеспечению обязательства по договору	Определено в соответствии с Частью IV «Проект договора»
6.2.4.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора	УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта России" Адрес местонахождения: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37 Фактический адрес: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Карасунская ул, дом № 68 Платежные реквизиты УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта России": ИНН/КПП: 7724261610/230802001 Получатель: УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта России" Р/с 40502810903300000006 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ Г. Ростов-на-Дону К/с 30101810300000000999 БИК 046015999 Назначение платежа «Обеспечение исполнения договора», далее наименование и номер (лот) закупки, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства
6.3.	Обеспечение гарантийных обязательств	Не установлено
6.3.1.	Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств	Не применимо
6.3.2.	Подлежащие обеспечению гарантийные обязательства	Не применимо
6.3.3.	Срок действия обеспечения гарантийных обязательств	Не применимо
7. Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора		

7.1.	Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии со ст. 9.6 Положения о закупке
8. Сведения о согласовании сделки с ФОИВ		
8.1.	Согласование сделки с ФОИВ	Не применимо
9. Реквизиты ФОИВ		
Полное наименование:	*Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)*	
Адресат:	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	
Почтовый адрес:	109012, г. Москва, Никольский пер., д.9	
Контактный телефон:	• +7 495 539-58-62 (многоканальный) • Телефон для справок о входящей корреспонденции: +7 495 698-74-26, +7 495 647-71-77 доб. 20-62, 10-95, 49-13, 11-31, 12-38 • Факс: +7 495 606-11-19	
Адрес электронной почты	rosim0@rosim.ru	

Приложение № 1
к Информационной карте

ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

На бланке участника аукциона

Настоящим подтверждаем, что _____
(указывается наименование участника аукциона)

соответствует следующим требованиям к участникам аукциона от _____ №_____, установленным документацией о проведении открытого аукциона в электронной форме:

– не находится в процессе ликвидации (для юридического лица);

– в отношении участника аукциона отсутствует решение арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

– в отношении участника аукциона отсутствуют решения суда, административного органа об аресте имущества;

– деятельность участника аукциона не приостановлена;

– у участника аукциона отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Руководитель
участника аукциона _____ инициалы, фамилия
(подпись)

Приложение № 2
к Информационной карте

ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Подтверждаем, что _____
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

_____
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

_____

2. ИНН/КПП: _____
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности[1]:

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 [2]	2	3	4	5
1	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов	не более 25		–
2	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью [3], процентов	не более 49		–
3	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации	да (нет)		

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 [2]	2	3	4	5
4	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования	да (нет)		
5	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»	да (нет)		
6	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»	да (нет)		
7	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек	до 100 включительно до 15 – микропред-приятие	от 101 до 250 включительно	указывается количество человек (за предшест-вующий календарный год)
8		800	2000	

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 [2]	2	3	4	5
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей	120 в год – микро-предприятие		указывается в млн. рублей (за предшест-вующий календарный год)
9	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем	подлежит заполнению		
10	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	подлежит заполнению		
11	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	подлежит заполнению		
12	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	да (нет)		
13	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства	да (нет) (в случае участия – наименование заказчика, реализующего программу партнерства)		

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 [2]	2	3	4	5
14	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	да (нет) (при наличии – количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)		
15	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации	да (нет)		
16	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	да (нет)		

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание на поставку товаров

Предмет закупки:	Поставка горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд обособленных структурных подразделений УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"

Краснодар, 2019 г.

Техническое задание на поставку товаров

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТС	Транспортное средво
2	ПОЗ	Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России», утв. приказом № 283-п от 11.06.2019 г.
3	ГСМ	Горюче-смазочные материалы

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд обособленных структурных подразделений УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"

Данная закупочная процедура проводится в целях поддержания парка легковых автомобилей Автобазы УФПС Краснодарского края в технически исправном состоянии, недопущения срыва технологического процесса перевозки почтовых отправлений, административно-хозяйственной работы, а также во исполнение требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», а также Распоряжения Минтранса РФ № НА-80-р от 14 июля 2015 года «О внесении изменений в Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 года № АМ-23-р.)

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2019 года (Данное требование обусловлено ограничнным гарантийным сроком хранения нефтепродуктов и специальных жидкостей в соответствии с ГОСТ 10541-78 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия» (с Изменениями N 1-11), ГОСТ 12337-84

«Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия» (с Изменениями N 1-7), ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия», а также в связи с требованиями по хранению нефтепродуктов, устанавливаемыми ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1-5)». Данный стандарт устанавливает условия хранения нефтепродуктов, при соблюдении которых, нефтепродукты смогут сохранить свои технологические свойства в течение всего гарантийного срока. Так как при приемке не представляется возможным проверить соответствие ГОСТу уловий хранения Поставщиком нефтепродуктов, Покупателем, во избежание поставки товара, утратившего или частично утратившего свои технологические свойства, устанавливается данное условие по сроку выпуска товара), не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

3.2. Спецификация поставляемого товара

Таблица 1

Наименование	**Марка, модель, технические характеристики, производитель**	**Фасовочная емкость**	**Ориентировочное количество, шт.**
Масло моторное синтетическое	ЛУКОЙЛ Люкс SAE 5W30 APi SL/CF, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	4 литра	60
Масло моторное синтетическое	ЛУКОЙЛ Люкс SAE 5W30 APi SL/CF, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	18 литров	85
Масло моторное синтетическое	ЛУКОЙЛ Люкс SAE 5W30 APi SL/CF, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	216,5 литров	7
Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Авангард SAE 10W40 API CF-4/SG, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	5 литров	74
Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Авангард SAE 10W40 API CF-4/SG, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	18 литров	133
Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Супер SAE 10W40 API SG/CD, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	4 литра	264
Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Супер SAE 10W40 API SG/CD, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	18 литров	147

Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Супер SAE 10W40 API SG/CD, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	216,5 литров	12
Масло трансмиссионное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 80W90 API GL-4, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	4 литра	368
Масло трансмиссионное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 80W90 API GL-5, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"	4 литра	263
Жидкость для систем SCR дизельных двигателей	AdBlue, водный раствор мочевины 32,5 %, АО "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ"	20 литров	100
Тормозная жидкость	Sintec Super Dot-4, АО "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ"	910 грамм	632
Антифриз	SIBIRIA -40 красный G11, ООО «Дзержинский завод органического синтеза»	5 килограмм	612
Тосол	Гостовский А-40, ООО НПО «Органик-Прогресс»	5 килограмм	704
Жидкость стеклоомывающая зимняя	PNB -30, ООО «БИНОМ»	5 литров	686
Жидкость для ГУР	Step-Up 7033 SP, Hi-Gear Products, Inc	946 миллилитров	389
Универсальная смазка спрэй	WD-40, WD Company	400 миллилитров	218
Смазка многоцелевая	Агринол Литол-24, ООО «РУ НПП Агринол»	800 грамм	266
Смазка автомобильная	Агринол ШРУС-4,ООО «РУ НПП Агринол»	800 грамм	210

3.3.Основные характеристики товара

В соответствии с требованиями п. 5.3.4. ПОЗ с целью обеспечения более точного и четкого описания характеристик предмета закупки, товар должен строго соответствовать маркам, моделям, классам вязкости, рабочим температурным режимам и т.д., указанным в Таблице 1 п. 3.2 настоящего Технического задания.

Масла, смазки и специальные жидкости данных марок, моделей и модификаций в настоящий момент используются во всех без исключения

транспортных средствах УФПС Краснодарского края.

Согласно ГОСТам, приведенным в п.3.1 настоящего Технического задания, каждая марка и модель ГСМ и спец. жидкостей имеет свои индивидуальные технологические свойства (индекс вязкости, щелочное число, сульфатная зольность, температура вспышки и т.д.), в виду чего, при использовании аналогов, не возможно будет производить установленный Распоряжением Минтранса РФ № НА-80-р от 14 июля 2015 года «О внесении изменений в Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», долив масел и спец. жидкостей в узлы и агрегаты ТС, т.к. смешивание технических жидкостей разных марок и производителей может привести к их свертыванию, потере технологических свойств и, как следствие, к заклиниванию, разрушению узлов и агрегатов двигателей, трансмиссий, рулевой, тормозной и охлождающей систем.

В данной ситуации необходимо будет производить полный слив еще не отработавшего свой срок масла или спец. жидкости, осуществлять промывку узлов и агрегатов и после этого заливать новую техническую жидкость, что повлечет за собой существенное увеличение потребления ГСМ, увеличение времени на ТО и ремонт и, как следствие, увеличение затрат филиала.

3.4. Комплектность товара

Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", ГОСТ 10541-78 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия» (с Изменениями N 1-11), ГОСТ 12337-84 «Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия» (с Изменениями N 1-7), ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия», пункту 5.8 Таблицы 1 Приложения 5А к разделу 5 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (в части, касающейся токсикологических показателей стеклоомывающей жидкости и спрей смазки), ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012 Двигатели дизельные. Восстановитель оксидов азота AUS 32. Часть 1.

Требования к качеству, ГОСТ 23258-78 Смазки пластичные. Наименование и обозначение (с Изменениями N 1, 2)

Поставка товара осуществляется для соответствия ТС филиала требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», а также Распоряжения Минтранса РФ № НА-80-р от 14 июля 2015 года «О внесении изменений в Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 года № АМ-23-р.).

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Требования к гарантийным обязательствам указаны в п.п. 6.3., п.п. 6.4. Проекта договора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1-5).

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1-5)»

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка Товара (Таблица 1) производится на основании поданных заявок Покупателя (Посредством авторизированной электронной почты и/или факса) по мере необходимости в течение всего периода действия договора, автомобильным транспортом за счет средств Поставщика до складов

обособленных структурных подразделений Покупателя (Таблица 2) с 8:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 12-45 ч. в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за днем получения Поставщиком заявки. Получение заявки подтверждается отправленной Покупателю скан-копией подписанной Поставщиком заявки с проставленной датой и печатью. В случае, если Поставщик в течение 1 (одного) календарного дня с момента направления Покупателем заявки не предоставил Покупателю скан-копию подписанной заявки, днем получения Заявки считается дата получения Покупателем уведомления о получении и/или прочтении Поставщиком письма авторизированной электронной почты, в котором Поставщику была направлена заявка.

Поставщик обязан предупредить Покупателя о поставке Товара не менее чем за 4 (четыре) часа, путем его уведомления по авторизированным средствам связи.

Период поставки Товара – 12 месяцев с момента подписания договора.

Адреса поставки Товара

Таблица 2

№ п.п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес поставки
1	Адлерский почтамт	354399 Сочи, ул. Ленина, дом 2
2	Анапский почтамт	г.Анапа ул.Астраханская д.80
3	Белореченский почтамт	352630 г. Белореченск, ул. Ленина 76
4	Восточно-Кубанский почтамт	г.Армавир ул.Промзона д.16
5	Динской почтамт	353200 ст. Динская, ул. Красная, 47
6	Западно-Кубанский почтамт	353320 г. Абинск ул. Советов 148
7	Каневской почтамт	353739 ст. Каневская, ул. Нестеренко, 96
8	Кропоткинский почтамт	352380 г. Кропоткин, ул. Красная, 102
9	Лазаревский почтамт	354299, г. Сочи, ул. Победы, 83
10	Новороссийский почтамт	г.Новороссийск, ул.Мысхакское шоссе д.48а
11	Павловский почтамт	352040 ст. Павловская, ул. Горького, 294
12	Предгорный почтамт	353290 г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 188
13	Приазовский почтамт	353680 г. Ейск, ул. Свердлова,100
14	Сочинский почтамт	354000 г. Сочи, ул. Воровского1/2
15	Таманский почтамт	353500 г. Темрюк, ул. Ленина 68
16	Тимашевский почтамт	352700 г. Тимашевск, ул. Красная, 102
17	Тихорецкий почтамт	352120 г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24а,
18	Туапсинский почтамт	352800 г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 9
19	Усть-Лабинский почтамт	352330 г. Усть-Лабинск, ул. Советская, 53
20	Автобаза УФПС	350051 г. Краснодар, ул. Гаражная, 152
21	Краснодарский Магистральный сортировочный центр	350033 г. Краснодар, Привокзальная площадь,1

6.2. Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в течение всего периода действия договора в сроки и на условиях, определенных п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка Товара до складов обособленных структурных подразделений Покупателя и погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика.

Начало подачи заявок в течение 1-го календарного дня, следующего за днем подписания договора.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки

Порядок, сроки, условия поставки и приемки Товара указан в п. 4. Проекта договора.

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, Методических рекомендаций по работе ответственных специалистов, приемочных комиссий ФГУП «Почта России» при осуществлении экспертизы и (или) приемки товаров, работ, услуг в ходе исполнения контрактов (договоров) в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Методическими рекомендациями по работе ответственных специалистов, приемочных комиссий ФГУП «Почта России» при осуществлении экспертизы и (или) приемки товаров, работ, услуг в ходе исполнения контрактов (договоров) в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке Товара осуществляется:

–внешний осмотр;

–проверка соответствия марок, моделей, технических характеристик, дат выпуска, количества заказанных, отгруженных и поступивших поставочных мест;

–проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае выявления дефектов или несоответствий, Поставщик обязан в течение следующего календарного дня с момента получения уведомления от Покупателя за свой счет заменить поставленный Товар.

7.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

Поставляемый Товар в соответствии с ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" должен иметь сертификат соответствия, паспорт качества на каждую партию, паспорт безопасности химической продукции и инструкцию по эксплуатации.

Копии документов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

1.Ф.И.О. должность лица, заверившего документ,

2.Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым Товаром.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Требования к транпортировке товара должны соответствовать ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1-5)».

В ходе транспортировки не допускается деформация, разрушение и потеря гермитичности тары, упаковки.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к хранению товара должны соответствовать ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1-5)».

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не применимо.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен обеспечивать сохранение соответствия транспортных средств экологическим стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен обеспечивать соответствие транспортных средств требованиям ФЗ-196 от 10.12.1995 г. "О безопасности дорожного движения" и ГОСТ 33997-2016. «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо.

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ___[5]
на поставку горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей (по заявкам)

____ _____ 20__ г[6]. г. Краснодар

ФГУП «Почта России» (далее – Покупатель) в лице Директора УФПС Краснодарского края-филиала ФГУП «Почта России» Е.В. Бабак, действующего на основании Доверенности № 1335-АУП-2019 от 03.04.2019 г., с одной стороны, и

_____[7]
(далее – Поставщик), в лице _____[8], действующего на основании _____[9], с другой стороны,

вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Индивидуальные условия Договора

№ п.	Наименование	Содержание
1.1.	Поставляемый товар (далее – Товар)	Наименование, количество, ассортимент и иные характеристики Товара указаны в спецификации (Приложении № 1 к Договору) (далее – Спецификация). Технические требования к Товару, требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке и маркировке определены в техническом задании (Приложение № 3 к Договору) (далее – Техническое задание).
1.2.	Документы на Товар, подлежащие передаче Покупателю,	Определены в Техническом задании.

[5] Указывается номер Договора.

[6] Указывается дата заключения Договора.

[7] Указывается полное наименование Поставщика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Поставщика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

[8] Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) лица, уполномоченного на подписание Договора от имени Поставщика.

[9] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует лица, уполномоченного на подписание Договора от имени Поставщика..

	одновременно с Товаром	
1.3.	Общая цена Договора	*Необходимо выбрать один из вариантов:* *Вариант 1 (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС)* – Общая цена Договора составляет [*указать общую цену договора*], в том числе НДС в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Цена за единицу Товара указана в Приложении № 1 к Договору. Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за единицу Товара) в соответствии с пунктом 3.3 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Покупателя, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), применимые налоги, сборы, все иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. *Вариант 2 (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС)* – Общая цена Договора составляет [*указать общую цену договора*], НДС не облагается на основании [*указать ссылку на соответствующую норму*] Налогового кодекса Российской Федерации. Цена за единицу поставляемого Товара указана в Приложении № 1 к Договору. Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за единицу Товара) в соответствии с пунктом 3.3 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Покупателя, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), применимые налоги, сборы, все иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора
1.4.	Место доставки Товара	Место доставки Товара указано в Приложении № 5 к Договору
1.5.	Срок уведомления о готовности Товара к доставке	Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени доставки Товара не позднее, чем за 4 (четыре) часа до момента доставки Товара.
1.6.	Срок поставки Товара	Товар должен быть доставлен Покупателю в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения Заявки Поставщиком.

		Доставка осуществляется с 8:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 12-45 ч.		
1.7.	Способ доставки Товара	Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара.		
1.8.	Срок приемки Товара	Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных в пункте 1.2. Договора.		
1.9.	Срок выполнения Поставщиком требований Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомлектовании Товара, о затаривании и (или) упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки	Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомлектовании Товара, о затаривании и (или) упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения соответствующего требования Поставщика и, если применимо, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2.		
1.10.	Гарантийный срок	Гарантийный срок составляет 12 месяцев. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение одного календарного дня с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.		
1.11.	Срок направления Поставщиком счета на оплату Товара	Поставщик направляет Покупателю счет на оплату Товара в течение 5(пять) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ- 12.		
1.12.	Срок оплаты товара Покупателем	Оплата Товара производится Покупателем в течение десяти рабочих дней с даты получения счета на оплату от Поставщика.		
1.13.	Ответственность Поставщика	№ п/п	**Нарушение**	**Ответственность**
		1.13.1.	Нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств	Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего

				после дня истечения установленного Договором срока исполнения Поставщиком обязательства. Размер пени составляет 10 (десять) % от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.
		1.13.2.	Нарушение Поставщиком сроков выполнения требований Покупателя, указанных в пункте 1.9	Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт нарушения срока выполнения требований Покупателя, указанных в пункте 1.9. Размер штрафа составляет 5 (пять) % от общей цены Договора, указанной в пункте 1.3.
		1.13.3.	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных иными пунктами Договора	Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных иными пунктами Договора. Размер штрафа составляет 3% от цены Договора.
		1.13.4.	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Покупателя.	Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде штрафа в размере 30% от цены договора.
1.14.	Ответственность Покупателя	Нарушение Покупателем сроков оплаты Товара		Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 от стоимости

			обязательств по оплате, исполнение которых просрочено за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Покупателем обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 10 % стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено.
1.15.	Обеспечение исполнения Договора	Поставщик предоставляет Покупателю обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в размере 499 939 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 66 копеек, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Договора. Срок действия обеспечения исполнения Договора не должен превышать срок исполнения обязательства Покупателя на 30 календарных дней. *Вариант 1* Способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств Поставщика является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Поставщиком, должна соответствовать требованиям документации о закупке или извещения о закупке (в случае если Договор заключен по итогам запроса котировок в электронной форме), по результатам которой заключен Договор. Поставщик обязан при заключении Договора предоставить Покупателю сканированную копию банковской гарантии и направить Покупателю оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Покупателем оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Покупатель осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Покупатель осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон, при наличии письменного требования Поставщика, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами.	

		Вариант 2 Способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств Поставщика является внесение денежных средств на счет Покупателя. Поставщик перечисляет денежные средства на счет Покупателя, указанный в разделе 16 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Покупателю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Покупатель возвращает денежные средства Поставщику после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора и в течение 15 рабочих дней со дня предъявления письменного требования Поставщика о возврате денежных средств с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств.
1.16.	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Поставщика	Обеспечение надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору Поставщиком не предоставляется.
1.17.	Подсудность	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
1.18.	Срок действия Договора	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.08.2020 г.

2. Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в собственность в соответствии с Заявками, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте, составленное по форме приложения № 2 к Договору и направленное на адрес Поставщика, указанный в разделе 16 Договора.

Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.

2.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц, на Товар (в случае необходимости их наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации) имеются все необходимые разрешительные документы.

2.3. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Общая цена Договора указана в пункте 1.3 Договора. Цена за единицу Товара указана в Приложении № 1 к Договору.

[По в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц от суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору, и перечисляет в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.][10]

[При осуществлении оплаты Покупатель исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующим на дату совершения платежа, и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент][11].

3.2. Общая цена Договора, указанная в пункте 1.3 Договора, является максимально возможной суммой, которую Покупатель может выплатить Поставщику, и не является обязательством Покупателя направить Поставщику Заявку или Заявки в количестве, соответствующие данной цене. Покупатель имеет право направить Поставщику любое количество Заявок в пределах общей цены Договора, указанной в пункте 1.3 Договора, при этом оплата Покупателем будет производиться с учетом количества направленных Покупателем Поставщику Заявок и фактического надлежащего исполнения Заявок Поставщиком.

3.3. Общая цена Договора (цена за единицу Товара), указанная в пункте 1.3 Договора, включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Покупателя, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), применимые налоги, сборы, все иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

---

[10] Подлежит включению в Договор, в случае если Договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

[11] Подлежит включению в Договор, в случае если Договор заключен с иностранным лицом и в случаях, установленных ст. 147 и (или) 148 НК РФ. Не применяется при заключении договора через постоянное представительство иностранного лица в Российской Федерации.

3.4. Поставщик направляет Покупателю счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Товара производится Покупателем в срок, указанный в пункте 1.12 Договора.

3.5. Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Покупателя по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета, указанного в Договоре, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, с указанными в Договоре реквизитами или реквизитами, полученными ранее Покупателем от Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.7. Поставщик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Покупателю счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При неисполнении Поставщиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Покупатель вправе взыскать с Поставщика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

3.8. Отсрочка оплаты Товаров не является предоставлением Покупателю коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Покупателя по оплате Товаров законные проценты, предусмотренные статей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

3.9. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за календарным кварталом, Поставщик направляет Покупателю для подписания акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дату окончания соответствующего календарного квартала.

4. Сроки, порядок, и условия поставки и приемки Товара

4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю в соответствии с Заявкой по адресам, указанным в пункте 1.4 Договора, в сроки, указанные в пункте 1.6 Договора.

4.2. Поставщик осуществляет доставку Товара способом, указанным в пункте 1.7 Договора.

4.3. Поставщик в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Покупателя о дате и времени поставки Товара в срок, указанный в пункте 1.5 Договора.

Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя, указанными в разделе 16 Договора.

4.4. Покупатель должен в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

4.5. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

4.6. Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, подписанной Поставщиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 (в 2-х экземплярах), документов об оценке соответствия, обязательных для данного вида Товара (если применимо) и иных документов, указанных в пункте 1.2 Договора.

4.7. Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Спецификации, Технического задания (если применимо), иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям о качестве, количестве, ассортименте, комплектности, технических требований, требований к безопасности, требований к размеру, состоянию тары и (или) упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие документов Товар, указанных в пункте 1.2 Договора.

Для проверки Товара в части его соответствия условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Спецификации, Технического задания (если применимо), иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям Покупатель вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

4.8. Приемка Товара осуществляется Покупателем в срок, установленный пунктом 1.8 Договора. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.

4.9. Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемки товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

4.10. По результатам приемки Покупателем принимается одно из следующих решений:

(i) Товар поставлен надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, в том числе условиями Заявки, Спецификации, Технического задания (если применимо), иных приложений к Договору, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

иными обязательными правилами и требованиями, Покупатель не имеет замечаний к поставленному Товару.
В этом случае Товар подлежит приемке;

(ii) Товар поставлен с нарушением условий Договора, в том числе условий Заявки, Спецификации, Технического задания (если применимо), иных приложений к Договору, а также положений действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных обязательных правил и требований о качестве, количестве, ассортименте, комплектности, технических требований, требований к безопасности, требований к размеру, состоянию тары и (или) упаковки, состоянию и содержанию маркировки, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих, по мнению Покупателя, его приемке. В этом случае Покупатель составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 и направляет его Поставщику. При этом Покупатель вправе в зависимости от допущенного Поставщиком нарушения вправе принять одно из решений в соответствии со статьями 466, 468, 475, 480, 482, 518, 519, 520 Гражданского кодекса Российской Федерации;

(iii) Товар соответствует условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Спецификации, Технического задания (если применимо), иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но поставлен с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае Товар подлежит приемке;

(iv) Товар не поставлен Поставщиком или поставлен с существенным нарушением условий Договора, в том числе условий Заявки, Спецификации, Технического задания (если применимо), иных приложений к Договору, которые влекут для Покупателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Товар не подлежит приемке Покупателем. Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12;

(v) Поставщик не предоставил вместе с Товаром полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 1.2 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Товар считается не поставленным. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения допущенных нарушений.

При принятии решений, указанных в подпунктах (ii) – (v) настоящего пункта, Поставщик вправе взыскать с Поставщика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

Покупатель может воспользоваться иными правами, предоставляемыми покупателям действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации при поставке товаров, не

соответствующих условиям договоров поставки, требованиям законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.

4.11. После устранения Поставщиком недостатков приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.12. Если Товар соответствует условиям Договора, Сторонами не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12 в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

4.13. Стороны соглашаются, что датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

4.14. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний.

4.15. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.16. В случае, указанном в пункте 4.15 Договора, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя об отказе принимать Товар, вывезти Товар или распорядиться Товаром по своему усмотрению, при этом все издержки и убытки, понесённые Покупателем, возмещаются Поставщиком. В случае если Поставщик в срок, указанный в настоящем пункте, не вывезет Товар или не распорядиться им, Покупатель вправе реализовать Товар, принятый на ответственное хранение, с отнесением всех расходов, включая расходы по его реализации, и убытков, понесенных Покупателем, на Поставщика.

4.17. В случае досрочной поставки Товара по Договору Покупатель вправе принять поставленный Товар в соответствии с настоящим разделом Договора.

4.18. У Поставщика не возникает право залога на Товар после его передачи Покупателю.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар в соответствии с условиями Договора, в том числе условиями Заявок, Технического задания, иных приложений к Договору, а также в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями;

5.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования,

установленным Договором, законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации иными обязательными правилами и требованиями;

5.1.3. обеспечить за свой счет восполнение недопоставки Товара, устранение выявленных недостатков Товара, замену, доукомплектование, затаривание Товара, упаковку, замену ненадлежащей тары и (или) упаковки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.1.4. предоставлять Покупателю по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Покупателю достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.1.5. в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Покупателем в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Покупателя;

5.1.6. в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, уведомить Покупателя о получении Заявки не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявки. При неисполнении Поставщиком обязанности об уведомлении Покупателя о получении Заявки, Заявка считается полученной и подлежащей исполнению по истечении 2 (Двух) рабочих дней с даты ее направления Покупателем Поставщику при условии отправки Заявки на авторизованный адрес Поставщика, указанный в Разделе 16 Договора;

5.1.7. известить Покупателя о дате и времени доставки Товара в соответствии с пунктом 4.3 Договора;

5.1.8. обеспечить явку своего представителя при приемке Товара. Поставщик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Покупателем правил приемки Товара;

5.1.9. незамедлительно предоставлять Покупателю информацию о смене режима налогообложения или освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Покупатель понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Поставщик обязан компенсировать в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя;

5.1.10. не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Покупателя по Договору, третьим лицам без предварительного получения письменного согласия Покупателя. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Покупателя и работников Покупателя, Поставщика и работников Поставщика;

5.1.11. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Покупателя, полученной в ходе исполнения Договора, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Покупателя независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Покупателем, без ограничения сроков действия данной обязанности;

5.1.12. [Поставщик - иностранное лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами обязан предоставить Покупателю документы и сведения, предусмотренные в Приложении № 4 к Договору.][12];

5.1.13. в случае, если к Покупателю будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Поставщика, то Поставщик обязуется выступить на стороне Покупателя во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Покупателю любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Покупателю указанных требований;

5.1.14. отражать по сделкам в рамках данного Договора корректные данные в книге продаж и представлять в налоговые органы налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;

5.1.15. для подтверждения кода вида продовольственных товаров, и/или кода вида товаров для детей, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908, облагаемых НДС по ставке 10%, предоставить Покупателю Декларацию о соответствии (или Сертификат соответствия);

5.1.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Покупателя произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Покупателем Товара;

5.2.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.2.4. привлекать к выполнению Договора соисполнителей при условии направления в адрес Покупателя соответствующего письменного уведомления;

5.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3. Покупатель обязуется:

5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Спецификации, Технического задания (если применимо), иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.2. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Поставщика, ставшей известной Покупателю в ходе исполнения Договора;

---

[12] Пункт подлежит включению в Договор в случае выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 НК РФ.

5.3.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.4. Покупатель вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков Товара в соответствии с разделами 4 и 6 Договора;

5.4.3. осуществлять иные права, предоставленные Покупателю статьями 466, 468, 475, 480, 482, 518, 519, 520 Гражданского кодекса Российской Федерации;

5.4.4. проверять ход и качество исполнения Поставщиком условий настоящего Договора;

5.4.5. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.4.7. не возвращать Поставщику многооборотную тару или упаковку стоимость, которой включена в общую цену Товара (цену за единицу Товара) и в которой Товар поставляется, а Поставщик не вправе требовать от Покупателя возврата многооборотной тары;

5.4.8. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия поставленных Товаров условиям Договора, в том числе условиям Заявок, Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям;

5.4.9. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

6. Качество Товара

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является соответствует требованиям, установленным Договором.

6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора, в том числе условиями Заявок, Спецификации, Технического задания (если применимо), иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Товара потребностям Покупателя, требованиям стандартов, технических условий или иных

нормативных документов, которым должны соответствовать Товары, требованиям документов, указанных в пункте 1.1. Договора.

6.3. Гарантийный срок на Товар, установленный Поставщиком, указан в пункте 1.10 Договора и исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.4. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок, указанный в пункте 1.9 Договора.

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии на замененную или отремонтированную часть Товара должен составлять не менее срока, указанного в пункте 1.10 Договора.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (в том числе, но не исключительно, доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (включая пункты 1.13, 1.14 Договора).

7.2. Покупатель имеет право на удержание суммы начисленной при осуществлении оплаты по Договору.

7.3. Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Покупателю убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.4. Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Поставщика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Обеспечение исполнения Договора.

8.1. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Поставщика (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные пунктом **1.15** Договора, в случае неисполнения обязательств по Договору, в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Покупателю в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Поставщиком обязательств по Договору.

8.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств распространяется на все гарантийные обязательства Поставщика, в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Покупателю в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением гарантийных обязательств по Договору.

8.3. В случае если обеспечение исполнения Договора, представленное Поставщиком, перестало действовать, Покупатель вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также том случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия. Если Поставщик не представил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Поставщика штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по

Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов).

10.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.

11. Срок действия и порядок изменения Договора

11.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.18 Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

11.3. При заключении и исполнении Договора изменение существенных условий Договора (в том числе обшей цены договора или цены за единицу Товара, количества товара, обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий поставки и оплаты, гарантийных условий, условий обеспечения исполнения Договора, ответственности

Сторон), по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных, пунктами 11.4–11.5 Договора.

11.4. Изменение условий Договора путем заключения дополнительных соглашений допускается в случае:

11.4.1. снижения по соглашению Сторон общей цены Договора, цены за единицу Товара без изменения предусмотренных Договором объема Товара и иных условий исполнения Договора;

11.4.2. поставки Товара с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), характеристиками по качеству, не уступающими указанным в Договоре. При этом стоимость нового Товара с учетом его новых характеристик должна быть обоснована Покупателем аналогично порядку, предусмотренному Положением о закупках Покупателя для обоснования начальной (максимальной) цены договора и являться приложением к Договору. В случае если по результатам обоснования стоимость нового Товара меняется в меньшую сторону, общая цена Договора должна быть снижена соответственно снижению стоимости нового Товара;

11.4.3. изменения по соглашению Сторон не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренного Договором объема поставляемого Товара (отдельных видов Товара) с пропорциональным изменением общей цены Договора;

11.4.4. изменения несущественных условий Договора (изменение реквизитов Сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.п.);

11.4.5. изменений законодательства, делающих невозможным дальнейшее исполнение Договора, или необходимости исполнения предписаний органов государственной власти или органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний;

11.4.6. изменения в ходе исполнения Договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на Товар, поставляемый в рамках Договора (если применимо);

11.4.7. необходимости перемены Стороны по Договору:

11.4.7.1. в случае правопреемства вследствие реорганизации Стороны в форме преобразования, слияния или присоединения;

11.4.7.2. при переходе прав и обязанностей Покупателя, предусмотренных Договором, к новому Покупателю.

11.5. Продление срока исполнения (действия) Договора осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к Договору в случае:

11.5.1. документально зафиксированного факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем своих обязательств по Договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств Поставщиком. В таком случае Договор может быть продлен на срок, в течение которого Поставщик был лишен возможности исполнять свои обязательства по Договору.

11.5.2. рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Покупателя, комиссии по закупкам, специализированной организации, оператора электронной площадки,

повлекшее приостановление исполнения Договора. В таком случае Договор может быть продлен на срок рассмотрения такого обращения;

11.5.3. если по окончания срока исполнения (действия) Договора, денежные средства, предусмотренные Договором, не израсходованы Покупателем в полном объеме.

12. Расторжение Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

12.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Поставщиком Договора, в том числе в случае:

12.2.1. выявления факта несоответствия Поставщика следующим обязательным требованиям:

12.2.1.1. требованию об отсутствии факта наложения на имущество Поставщика ареста по решению суда, административного органа;

12.2.1.2. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, являющегося предметом Договора;

12.2.1.3. требованию о непроведении ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

12.2.1.4. требованию о неприостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия Договора;

12.2.1.5. требованию об отсутствии у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе в период действия Договора не принято;

12.2.1.6. требованию об отсутствии сведений об Поставщике в реестрах недобросовестных лиц, в том числе:

(i) предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",

(ii) предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

12.2.2. если Поставщиком осуществлена поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

12.2.3. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 13.1-13.2 Договора действий и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет;

12.2.4. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором).

12.3. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Покупателем Договора, в том числе в случае:

12.3.1. существенного или неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (Два) раза на срок, превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;

12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

12.4.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

12.4.2. указание на предмет Договора;

12.4.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения.

12.5. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

12.6. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

12.7. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.8. В случае, когда направленное Поставщику, уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Покупателю с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата направления Покупателем Поставщику уведомления о расторжении Договора.

12.9. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Поставщика.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1-13.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.4. Подтверждение того, что нарушение не произошло или не произойдет должно быть направлено направившей уведомление Стороне в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.5. Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: автоответчик (495) 739-47-12, факс (495) 232-49-86 и форма обратной связи на сайте.

14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.5 Договора).

14.3. Стороны определили следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:

(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.4. Поставщик в порядке статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан возместить Покупателю в полном размере имущественные потери, которые Покупатель понес или неизбежно понесет, в следующих, не связанных с нарушением Поставщиком условий Договора, случаях:

14.4.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Покупателя после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Покупателю по взаимоотношениям Поставщика и Покупателя, в том числе в следующих случаях:

(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по Договору не были исполнены Поставщиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Поставщика;

(iv) представители Поставщика или привлеченные им для исполнения Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении Договора;

(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Поставщика, включая привлеченных им к исполнению Договора третьих лиц или с показателями отчетности Поставщика.

В настоящем подпункте под имущественными потерями понимаются вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего требования с приложенным решением налогового органа; и

14.4.2. в иных случаях предъявления Покупателю органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Покупателю каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями или бездействием Поставщика или с его юридическим статусом. В настоящем подпункте под имущественными потерями понимаются расходы Покупателя, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь, уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего требования.

14.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

14.5.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна

иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14.5.2. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

14.5.3. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

14.6. Уступка прав Поставщика допускается только с согласия Покупателя. Если согласие Покупателя не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

14.7. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления в связи с ним действий получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласия/одобрения третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов любого из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.

14.8. В случае, если между положениями Договора и технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Спецификация.

Приложение № 2. Форма Заявки.

Приложение № 3. Техническое задание.

Приложение № 4. Документы и сведения, предоставляемые Поставщиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

Приложение № 5. Места доставки Товара.

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:	**ПОСТАВЩИК:**
полное наименование Покупателя	полное наименование Поставщика
Адрес: ФГУП «Почта России» Юридический адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе,37 УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» Почтовый адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Карасунская,68	Адрес:
ИНН 7724261610 КПП 230802001 Банковские реквизиты:	_____ ИНН _____ КПП _____ Банковские реквизиты:
р/с 40502810903300000006 к/с 30101810300000000999	р/с _____ к/с _____
БИК 046015999 Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону	БИК _____ ОКОПФ ОКПО ОКПД ОКТМО Телефон/факс
ОКОПФ 3002 ОКПО 27663027 ОКТМО 03701000 Телефон/факс 8 (861)2531217 Авторизованный адрес электронной почты: Aleksey.Velichko@russianpost.ru	Авторизованный адрес электронной почты: Паспортные данные _____ ИНН_____ СНИЛС_____[13]

[13] Применяется, если договор заключен с физическим лицом.

ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор УФПС Краснодарского края
(должность)

_____/Е.В. Бабак/
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П.

ПОСТАВЩИК:

_____
(должность)

_____
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение №1 к
Договору
на поставку горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей
от _____ 20__ г.
№_____

Спецификация

на поставку горюче-смазочных

материалов и специальных жидкостей

№ п/п	Наименование Товара	Ассортимент Товара	Код товара[14]	Ед. измерения	Кол-во Товара, ед.	Цена Товара, без НДС, руб. за ед.	Стоимость Товара, без НДС, руб.	Ставка НДС __%[15]	Сумма НДС руб[16].	Стоимость Товара, в т.ч. НДС, руб[17].
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Масло моторное синтетическое	ЛУКОЙЛ Люкс SAE 5W30 APi SL/CF, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 4 литра								

[14] Если применимо.
[15] Не заполняется, если Поставщик не является плательщиком НДС.
[16] Не заполняется, если Поставщик не является плательщиком НДС.
[17] Не заполняется, если Поставщик не является плательщиком НДС.

2	Масло моторное синтетическое	ЛУКОЙЛ Люкс SAE 5W30 APi SL/CF, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 18 литров								
3	Масло моторное синтетическое	ЛУКОЙЛ Люкс SAE 5W30 APi SL/CF, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 216,5 литров								
4	Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Авангард SAE 10W40 API CF-4/SG, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 5 литров								
5	Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Авангард SAE 10W40 API CF-4/SG, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ", 18 литров								
6	Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Супер SAE 10W40 API SG/CD, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 4 литра								

7	Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Супер SAE 10W40 API SG/CD, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 18 литров								
8	Масло моторное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ Супер SAE 10W40 API SG/CD, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 216,5 литров								
9	Масло трансмиссионное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 80W90 API GL-4, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 4 литра								
10	Масло трансмиссионное полусинтетическое	ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 80W90 API GL-5, ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 4 литра								
11	Жидкость для систем SCR дизельных двигателей	AdBlue, водный раствор мочевины 32,5 %, АО "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ" 20 литров								

12	Тормозная жидкость	Sintec Super Dot-4, АО "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ" 910 грамм								
13	Антифриз	SIBIRIA -40 красный G11, ООО «Дзержинский завод органического синтеза» 5 килограмм								
14	Тосол	Гостовский А-40, ООО НПО «Органик-Прогресс» 5 килограмм								
15	Жидкость стеклоомывающая зимняя	PNB -30, ООО «БИНОМ» 5 литров								
16	Жидкость для ГУР	Step-Up 7033 SP, Hi-Gear Products, Inc 946 миллилитров								
17	Универсальная смазка спрэй	WD-40, WD Company 400 миллилитров								
18	Смазка многоцелевая	Агринол Литол-24, ООО «РУ НПП Агринол» 800 грамм								

19	Смазка автомобильная	Агринол ШРУС-4,ООО «РУ НПП Агринол» 800 грамм								

Общая стоимость Товара: _____ _____

Комплектность Товара: _____

Документы, подлежащие передаче Покупателю:

№	Наименование	Количество	Язык составления и форма документа (оригинал, копия и т.д.)
1	Товарная накладная ТОРГ-12	2	Русский, оригинал
2	Счет	1	Русский, оригинал
3	Счет-фактура	1	Русский, оригинал
4	Паспорт качества	На каждый вид Товара	Русский, оригинал/заверенная копия
5	Сертификат	На каждый вид Товара	Русский, оригинал/заверенная копия

ПОКУПАТЕЛЬ:
Директор УФПС Краснодарского края
(должность)

_____/Е.В. Бабак/
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П.

ПОСТАВЩИК:
_____
(должность)

_____
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение № 2 к
Договору
на поставку горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей
от _____ 20__ г.
№_____

ФОРМА

Заявка № _____от «___»_____201__г.
к Договору на поставку горюче-смазочных материалов и спец. жидкостей автотранспортных средств № _____ от «____»_____201 _г.

Покупатель: _____
Адрес: _____

Поставщик: _____
Адрес: _____

На основании п. 3.1 Договора от "____"_____ _____ г. № _____ Покупатель просит осуществить поставку Товара в следующем количестве и ассортименте:

№ п/п	Наименование Товара	Ассортимент Товара[18]	Код товара[19]	Ед. измерения	Кол-во Товара, ед.	Цена Товара, без НДС, руб. за ед.	Стоимость Товара, без НДС, руб.	Ставка НДС __%[20]	Сумма НДС руб[21].	Стоимость Товара, в т.ч. НДС, руб[22].
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[18] Для различных видов Товара указанный столбец может быть переименован в соответствии с требованиями документации о закупке к поставляемому Товару.
[19] Если применимо.
[20] Не заполняется, если Поставщик не является плательщиком НДС.
[21] Не заполняется, если Поставщик не является плательщиком НДС.
[22] Не заполняется, если Поставщик не является плательщиком НДС.

Итого										

Срок поставки:____(_____) дней с момента получения Заявки.

Примечания: _____

ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор УФПС Краснодарского края

(должность)

_____/Е.В. Бабак/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П.

ПОСТАВЩИК:

_____

(должность)

_____

(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение №3 к Договору
на поставку горюче-смазочных
материалов и специальных
жидкостей
от _____ 20__ г.
№_____

Техническое задание

ПОКУПАТЕЛЬ:
Директор УФПС Краснодарского края
(должность)

_____/Е.В. Бабак/
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П.

ПОСТАВЩИК:

_____
(должность)

_____
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение № 4

к Договору на поставку горюче-
смазочных
материалов и специальных жидкостей

от _____ 20__ г.№_____

Документы и сведения, предоставляемые Поставщиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

i. письмо, подтверждающее наличие у Поставщика права на самостоятельное распоряжение облагаемыми доходами от источников в Российской Федерации.

ii. оригинал документа, подтверждающего, что Поставщик имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с которым, доходы не облагаются налогом в Российской Федерации, или облагаются по более низкой ставке, в случае если Поставщик не состоит на учете в Российской Федерации и (или) не имеет представительства в Российской Федерации, до даты выплаты дохода по Договору.

Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Поставщика, должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства (с апостилем и переводом на русский язык);

iii. документы (информация), подтверждающие (опровергающие) наличие у получателя дохода права усмотрения в отношении распоряжения и использования полученным доходом, в том числе:

- документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных юридических обязательств перед третьими лицами (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения), ограничивающих права получателя дохода при использовании полученных доходов в целях извлечения выгоды от альтернативного использования;
- документы, подтверждающие (опровергающие) предопределенность последующей передачи получателем дохода денежных средств третьим лицам (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения);

iv. документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя дохода, местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, налоговых обязательств, подлежащих уплате, наличие которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в Российской Федерации при последующей передаче полученных денежных средств третьим лицам (местом резидентства или регистрации которых является государство

(территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения);

v. документы (информация), подтверждающие осуществление получателем дохода в государстве (территории), местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, фактической предпринимательской деятельности.

По согласованию с Покупателем вместо документов, указанных в п.п. i-v выше, Поставщиком могут быть представлены иные документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства и информацию.

ПОКУПАТЕЛЬ:	**ПОСТАВЩИК:**
Директор УФПС Краснодарского края	_____
(должность)	(должность)
_____/Е.В. Бабак/	_____
(подпись, фамилия и инициалы)	(подпись, фамилия и инициалы)
___ _____ 20__ г.	___ _____ 20__ г.
М.П.	М.П. (при наличии печати)

Приложение № 5
к Договору на поставку горюче-
смазочных
материалов и специальных жидкостей
от _____ 20__ г.№_____

МЕСТА ДОСТАВКИ ТОВАРА

№ пп	Наименование объектов	Адрес доставки Товара
1	Адлерский почтамт	354399 Сочи, ул. Ленина, дом 2
2	Анапский почтамт	г.Анапа ул.Астраханская д.80
3	Белореченский почтамт	352630 г. Белореченск, ул. Ленина 76
4	Восточно-Кубанский почтамт	г.Армавир ул.Промзона д.16
5	Динской почтамт	353200 ст. Динская, ул. Красная, 47
6	Западно-Кубанский почтамт	353320 г. Абинск ул. Советов 148
7	Каневской почтамт	353739 ст. Каневская, ул. Нестеренко, 96
8	Кропоткинский почтамт	352380 г. Кропоткин, ул. Красная, 102
9	Лазаревский почтамт	354299, г. Сочи, ул. Победы, 83
10	Новороссийский почтамт	г.Новороссийск, ул.Мысхакское шоссе д.48а
11	Павловский почтамт	352040 ст. Павловская, ул. Горького, 294
12	Предгорный почтамт	353290 г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 188
13	Приазовский почтамт	353680 г. Ейск, ул. Свердлова,100
14	Сочинский почтамт	354000 г. Сочи, ул. Воровского1/2
15	Таманский почтамт	353500 г. Темрюк, ул. Ленина 68
16	Тимашевский почтамт	352700 г. Тимашевск, ул. Красная, 102
17	Тихорецкий почтамт	352120 г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24а,
18	Туапсинский почтамт	352800 г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 9
19	Усть-Лабинский почтамт	352330 г. Усть-Лабинск, ул. Советская, 53
20	Автобаза УФПС	350051 г. Краснодар, ул. Гаражная, 152
21	Краснодарский Магистральный сортировочный центр	350033 г. Краснодар, Привокзальная площадь,1

ПОКУПАТЕЛЬ:
Директор УФПС Краснодарского края
(должность)

_____/Е.В. Бабак/
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.
М.П.

ПОСТАВЩИК:
_____
(должность)

_____
(подпись, фамилия и инициалы)

___ _____ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Наименование закупки:

Открытой аукцион в электронной форме

на право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд обособленных структурных подразделений УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"

Начальная (максимальная) цена договора составляет:

4 999 396 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 58 копеек с учетом НДС 20%

Общая начальная (максимальная) цена за единицу составляет:

127 362 (Сто двадцать семь тысяч триста шестьдесят два) рубля 78 копеек с учетом НДС 20%

Начальная (максимальная) цена договора **включает/не включает** в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Используемый метод определения НМЦ:
Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Расчет НМЦ:
на основе 3-х коммерческих предложений.

Руководитель ГТО А.М. Величко

Дата: *05.07.2019 г.*

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Установлены в разделе III документации.